



Pdt.I.C.1

P U T U S A N
Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Euis Neny Sumaryeni**, lahir di Tangerang pada tanggal 12 Oktober 1944, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan H. Achsan No. 18, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, NIK : 3273115210440001 sebagai **Penggugat I**;

2. **Muhammad Hadiman Kartakusumah**, lahir di Garut Pada Tanggal 6 Februari 1934, tidak bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di jalan H. Achsan No. 18, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, NIK : 3273110602340001 sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIAN HIDAYAT, S.H. dan IIS DENSIH, S.H.,MH.** Keduanya Advokat, pada Kantor Hukum "**RIAN HIDAYAT & REKAN**" yang beralamat Kantor di Jalan Macan No. 16, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Kode Pos 40262. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus, bermaterai cukup tertanggal 28 Agustus 2025 Secara bersama-sama disebut **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **PT. Bank Central Asia, Tbk Kantor Cabang Utama Soekarno Hatta**, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta No. 240, Kebon Lega, Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Marlene Deatrik R Dkk.** Semuanya selaku para pegawai , pada Bank Central Asia Tbk, yang beralamat Kantor di grand Indonesia jalan M.H Thamrin No 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bermaterai cukup tertanggal 15 September 2025 Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Caca Erawan**, bertempat tinggal di Kampung Pasar Baru, RT. 006 RW. 005, Majakerta, Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat , Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



3. **Anna Christina Dewi, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Komplek Singgasana Pradana Jalan Candra Kirana ruko No. 38, Cibaduyut, Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat ,
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

4. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)**, alamat Gedung Keuangan Negara Jalan Asia Afrika No. 114 Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Karman S.H.,M.H Dkk berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 September 2025
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

5. **Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Bandung**, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 586, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cynthia Aryanti Bestari DKK, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 September 2025,
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 September 2025 dalam Register Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, **PARA PENGGUGAT** adalah suami isteri selaku pemilik tanah dan bangunan sebagaimana SHM No. 2250/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981, luas 304 m2 (tiga ratus empat meter persegi), tercatat atas nama Nyonya EUIS NENY SUMARYENI terletak di Jalan H. Achsan No. 18, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol Kota Bandung, Jawa Barat a quo ;
2. Bahwa, **PARA PENGGUGAT** telah berusia lanjut, yaitu **PENGGUGAT I** berusia 81 (delapan puluh satu) tahun, dan **PENGGUGAT II** berusia 93 (sembilan puluh tiga) tahun, keduanya sulit membaca dan menulis, bahkan awam hukum sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dan harus didampingi oleh anak-anaknya ;
3. Bahwa, oleh karena **PARA PENGGUGAT** telah lanjut usia. maka dirumah **PARA PENGGUGAT** a quo yaitu di Jalan H. Achsan No. 18, Kelurahan



Cigereleng, Kecamatan Regol Kota Bandung, Jawa Barat, selain dihuni pula oleh PARA PENGGUGAT juga dihuni oleh beberapa anak-anak, mantu-mantu, dan pula dihuni bersama-sama sama cucu-cucu PARA PENGGUGAT, semuanya tinggal bersama di rumah yang menjadi sengketa *a quo*. Hingga surat gugatan ini diajukan, semuanya masih menghuni dan tinggal di rumah *a quo* ;

4. Bahwa, pada sekitar bulan Mei 2024, PARA PENGGUGAT membutuhkan uang untuk memberi modal uang usaha kepada cucunya bernama Saeful Drajat Hidayat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), niat memberi uang ini tidak lain untuk modal usahanya, karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai penghasilan dan tidak mempunyai pensiun, bahkan tidak mempunyai uang tunjangan apapun dari Negara ;
5. Bahwa, bersamaan dengan niat PARA PENGGUGAT yang akan memberi uang modal usaha kepada salah satu cucunya diatas sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ternyata dengan secara kebetulan TERGUGAT I menawarkan fasilitas Bank BCA berupa Kredit Multi Guna yaitu fasilitas pinjaman Bank TERGUGAT I untuk kepentingan berbagai macam keperluan (Multi Guna) dengan Jaminan/agunan berupa asset berharga yaitu sertifikat rumah ;
6. Bahwa, atas dasar tawaran Kredit usaha dari TERGUGAT I ini, tentu saja PARA PENGGUGAT menerima tawaran dari TERGUGAT I, dan bersedia mengagunkan SHM No. 2250/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981, luas 304 m2 (tiga ratus empat meter persegi), tercatat atas nama Nyonya EUIS NENY SUMARYENI (PENGGUGAT I) terletak di Jalan H. Achsan No. 18, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol Kota Bandung, Jawa Barat *a quo* ;
7. Bahwa, PARA PENGGUGAT berniat mengajukan kepada TERGUGAT I kredit Modal Usaha dan/atau Kredit Multi Guna untuk usaha adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang tidak lain untuk diberikan kepada cucunya dalam rangka modal usaha sebagaimana telah diuraikan diatas ;
8. Bahwa, kemudiaan PENGGUGAT I disuruh oleh TERGUGAT I untuk datang ke kantornya yaitu Kantor Wilayah I Bank BCA di jalan Asia Afrika No. 122-124, Kota Bandung agar menandatangani kredit usaha/Kredit Multi Guna dari Bank TERGUGAT I dengan mengagunkan SHM No. 2250/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981, luas 304 m2 (tiga ratus empat meter persegi), tercatat atas nama Nyonya EUIS NENY SUMARYENI (PENGGUGAT I) terletak di

Halaman 3 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



Jalan H. Achsan No. 18, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol Kota Bandung, Jawa Barat yang sekarang menjadi sengketa *a quo* ;

9. Bahwa, ketika PENGGUGAT I datang di kantor TERGUGAT I, ternyata di kantor TERGUGAT I yaitu di Jln. Asia Afrika No. 122-124 (Kanwil I BCA), Kota Bandung, disitu telah ada TERGUGAT III selaku Notaris/PPAT Kota Bandung yang menunggu kedatangan PENGGUGAT I, kemudian TERGUGAT I dan TERGUGAT III menyuruh kepada PENGGUGAT I agar PENGGUGAT II selaku suami juga dihadirkan di kantor TERGUGAT I ini ;

Setelah PENGGUGAT II datang, ternyata proses pinjam meminjam (kredit) masih memerlukan lebih lanjut, dengan alasan karena PARA PENGGUGAT telah berusia lanjut, bahkan dalam *print out* 3 (tiga) bulan buku rekening Bank PARA PENGGUGAT memenuhi persyaratan sebagaimana yang diinginkan oleh TERGUGAT I dalam rangka pengajuan kredit usaha (Multy Guna) melalui Bank TERGUGAT I ;

10. Bahwa, setelah beberapa hari kemudian PARA PENGGUGAT disuruh datang kembali di kantor TERGUGAT I yaitu di jalan Soekarno Hatta No. 240, Kelurahan Kb. Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, dengan tujuan untuk menerima uang pinjaman dari TERGUGAT I, dan harus menandatangani akta pinjam-meminjam uang (*sebagai fasilitas kredit Multi guna dengan agunan rumah a quo*), ternyata di kantor TERGUGAT I telah ada TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Notaris/PPAT Kota Bandung, kemudian PARA PENGGUGAT menandatangani sebuah akta yang tidak diketahui apa isi akta-aktanya, walaupun akta-akta tersebut telah dibacakan oleh TERGUGAT III akan tetapi PARA PENGGUGAT tidak mengerti apa maksudnya, namun demikian yang dianggap oleh PARA PENGGUGAT hanyalah pinjam-meminjam uang dengan agunan tanah dan bangunan milik PARA PENGGUGAT sebagaimana SHM No. 2250/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981, luas 304 m2 (tiga ratus empat meter persegi) Jl. H. Achsan No. 18 Kota Bandung, tercatat atas nama Nyonya EUIS NENY SUMARYENI (PENGUGAT I) terletak di Jalan H. Achsan No. 18, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol Kota Bandung, Jawa Barat *a quo* ;

Belakangan baru diketahui, Ternyata yang ditanda tangani oleh PARA PENGGUGAT adalah berupa akta jual beli No. 108/2024 tanggal 5 Juni 2024 antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang dibuat dan ditanda tangani oleh TERGUGAT III selaku PPAT Kota Bandung ; sehingga tanpa terasa rumah *a quo* bukan lagi milik PARA PENGGUGAT melainkan milik TERGUGAT II, yang kemudian menjadi KPR (Kredit

Halaman 4 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



Pemilikan Rumah) yang diajukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I. Dan BUKAN akta kredit multi guna sebagaimana yang dijanjikan oleh TERGUGAT I. Perbuatan tersebut adalah merugikan PARA PENGGUGAT ;

11. Bahwa, akta-akta manapun ditanda tangani oleh PARA PENGGUGAT di Kantor TERGUGAT I disaksikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku NOTARIS/PPAT Kota Bandung (bukan di kantor TERGUGAT II), penandatanganan akta-akta ini tanpa sepengetahuan dan tanpa didampingi oleh anak-anak PARA PENGGUGAT;

12. Bahwa, ternyata selain itu, besar uang yang dimaksud dalam pengajuan kredit modal usaha (Multi Guna) kepada TERGUGAT I yang diterima PENGGUGAT hanya sebesar Rp. 1.790.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah), namun faktanya uang yang diterima oleh PARA PENGGUGAT hanya sebesar Rp. 1.295.000.000,00 (satu miliar dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) (VIDE-BUKTI TERLAMPIR), padahal PARA PENGGUGAT membutuhkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

13. Bahwa, ternyata belakangan baru diketahui tidak ada hubungan pengajuan kredit Multi Guna antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, akan tetapi kenyataannya yang ada hanya dibuat Akta Jual Beli rumah a quo antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II sebagaimana belakangan diketahui adanya AJB No. 108/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat dan dihadapan TERGUGAT III selaku PPAT Kota Bandung, yang dimungkinkan ditanda tangani di kantor TERGUGAT I dan disaksikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III sebagaimana telah diuraikan diatas, kemudian rumah a quo milik PENGGUGAT I menjadi milik dan atas nama TERGUGAT II yang selanjutnya dijadikan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dengan agunan/jaminan SHM No. 2250/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981, luas 304 m2 (tiga ratus empat meter persegi) a quo, yang tercatat saat itu atas nama Nyonya EUIS NENY SUMARYENI (PENGGUGAT I) terletak di Jalan H. Achsan No. 18, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat a quo ;

14. Bahwa, baru diketahui belakangan ternyata tanah dan rumah PENGGUGAT I SHM No. 2250/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981, luas 304 m2 (tiga ratus empat meter persegi), tercatat atas nama Nyonya EUIS NENY SUMARYENI terletak di Jalan H. Achsan No. 18, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol Kota Bandung, Jawa Barat a quo telah dijadikan jual beli antara

Halaman 5 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



PENGGUGAT I dengan TERGUGAT II yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT III selaku/PPAT Kota Bandung sebagaimana AJB No. 108/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang ditanda tangani di kantor TERGUGAT III, padahal tidak ada serah terima uang jual beli yang dibayar oleh TERGUGAT II maupun TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT dan tidak pernah ada pula serah objek jual beli yaitu rumah *a quo* antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II sebagaimana AJB No. 108/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat dan dihadapan TERGUGAT III selaku PPAT Kota Bandung (*tidak ada levering*), faktanya saja hingga gugatan *a quo* diajukan ke depan persidangan, Para Penggugat beserta anak-anaknya, cucu-cucu dan mantu-mantu masih menguasai dan menghuni objek rumah *a quo*, apalagi nilai harga rumah milik PARA PENGGUGAT seluas 304 M2 *a quo* di pasaran umum mencapai harga Rp. 4. 200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah), sedangkan uang yang diterima oleh PENGGUGAT I dari TERGUGAT I hanya sebesar Rp. 1.790.000.000,- (satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah), jelas disini merugikan PARA PENGGUGAT ;

15. Bahwa, tidak ada niat sedikitpun PARA PENGGUGAT untuk menjual rumah *a quo* kepada siapapun termasuk kepada TERGUGAT II, apalagi PARA PENGGUGAT tidak kenal dengan TERGUGAT II, selain *niat PARA PENGGUGAT hanyalah mengajukan KREDIT MODAL USAHA (KREDIT MULTI GUNA) sebagaimana yang telah ditawarkan oleh TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT*, dan bukan malah rumah *a quo* menjadi jual beli dengan TERGUGAT II hingga sekarang menjadi atas nama TERGUGAT II (selaku Pembeli), dan kemudian oleh TERGUGAT II diajukan kepada TERGUGAT I berupa KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) a.n TERGUGAT II, dan selanjutnya ditinggalkan oleh TERGUGAT II ;

16. Bahwa, kenyataannya tidak pernah ada levering/serah terima uang hasil jual beli rumah *a quo* dari TERGUGAT II kepada PENGGUGAT I, dan tidak ada pula serah terima rumah objek jual beli dari PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II (*Leverring*), *apalagi nilai jual rumah seluas 304 M2 a quo dipasaran umum sebesar Rp. 4. 200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah)*, semuanya tidak pernah terjadi levering (serah terima). Kenyataannya Rumah terletak di Jl. H. Achsan No. 18 Kota Bandung a quo, hingga PARA PENGGUGAT ajukan gugatan kedepan persidangan ini, masih dihuni, dikuasai oleh PARA PENGGUGAT, anak-anak, mantu-mantu dan cucu-cucu, dan tidak pernah PENGGUGAT II menguasai dan menghuninya

Halaman 6 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



17. Bahwa, dengan baru diketahunya rumah a quo milik PENGUGAT I yang dijadikan jual beli antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II sebagaimana AJB No. 108/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat dan dihadapan TERGUGAT III selaku PPAT Kota Bandung, hingga sekarang rumah a quo menjadi milik dan atas nama TERGUGAT II, maka disini PARA PENGUGAT lebih mendapat kebingungan untuk membayar angsuran dan melunasinya kepada TERGUGAT I karena :

"Bilamana PARA PENGUGAT tiap bulannya membayar kewajiban cicilan uang tiap bulannya kepada TERGUGAT I hingga lunas, namun setelah PARA PENGUGAT melunasi hutangnya kepada TERGUGAT I ternyata rumah a quo sudah menjadi milik TERGUGAT II, maka seluruh pembayaran PARA PENGUGAT apapun kepada TERGUGAT I menjadi sia-sia";

18. Bahwa, sekarang PARA PENGUGAT baru mengetahui adanya SURAT PERINGATAN III (TIGA) No. 7225/HKM/2025 tanggal 10 Maret 2025 dari TERGUGAT I yang ditujukan kepada TERGUGAT II perihal : tentang teguran agar melunasi Fasilitas KPR dengan total Rp. 1.886.508.733,34 (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah tiga empat sen), *selambat lambatnya tanggal 20 Maret 2025* ;

19. Bahwa, selain itu PARA PENGUGAT pun sekarang baru mengetahui adanya SURAT PEMBERITAHUAN LELANG EKSEKUSI kepada TERGUGAT II (CACA ERAWAN) dari TERGUGAT I No. 7877/HKM/2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang isinya memberitahukan Adanya Penetapan Jadwal Lelang Debitur a. n CACA ERAWAN (TERGUGAT II) No. JL-1735/2/KNL. 0801/2025 tanggal 01 Agustus 2025 dari KPKNL Bandung kepada PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KANTOR WILAYAH I BANDUNG (TERGUGAT I) yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 September 2025 melalui Jasa pra lelang PT. BALAI LELANG SURYA berupa :

"SHM No. 2250/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981, luas 304 m2 (tiga ratus empat meter persegi), tercatat atas nama CACA ERAWAN (TERGUGAT II) " ;

20. Bahwa, objek sengketa a quo hingga gugatan ini diajukan kedepan persidangan *in casu* masih di huni dan dikuasai oleh PARA PENGUGAT beserta keluarganya, dan tidak pernah TERGUGAT II menguasai, menduduki, menghuni rumah sengketa a quo, karena tidak pernah ada Lavering tersebut ;

21. Bahwa, bila melihat kepada adanya AJB No. 108/2024 tanggal 5 Juni 2024 antara PARA PENGUGAT dengan TERGUGAT II yang dibuat

Halaman 7 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



dan dihadapan TERGUGAT III selaku PPAT Kota Bandung, dihubungkan dengan pengajuan KPR (Kredit pemilikan Rumah) oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, maka tidak ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, dan tidak ada berkewajiban PARA PENGGUGAT membayar cicilan pokok, bunga dan denda kepada TERGUGAT I, melainkan kewajiban TERGUGAT II, sedangkan disini malah PARA PENGGUGAT yang harus menanggung semua akibat atas perbuatan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yaitu akan dilakukan lelang sebagaimana telah diuraikan diatas;

22. Bahwa, sangat logis kebingungan PARA PENGGUGAT bilamanapun PARA PENGGUGAT melakukan melunasi kepada Bank TERGUGAT I. Hal ini tetap akan sia-sia, karena rumah SHM No. 2250/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981, luas 304 m2 terletak di Jalan H. Achsan No. 18, Kota Bandung a quo, sudah bukan lagi milik PARA PENGGUGAT, akan tetapi sudah menjadi milik dan atas nama TERGUGAT II, oleh karena itu PARA PENGGUGAT mendapat kerugian yang sangat besar atas perbuatan TERGUGAT I, II dan III. apalagi PARA PENGGUGAT tidak mempunyai rumah lain, selain satu-satunya rumah a quo, bahkan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai harta apapun selain satu-satunya rumah a quo, malah rumah a quo dijadikan Jual Beli antara Penggugat I dengan Tergugat II dan sekarang menjadi atas nama Tergugat II tanpa dikehendaki oleh Para Penggugat ;
23. Bahwa, oleh karena perbuatan TERGUGAT I, II dan III yang demikian adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT ;
24. Bahwa, dengan demikian TERGUGAT I adalah selaku Kreditur yang beritikad buruk, demikian juga TERGUGAT II adalah PEMBELI yang beritikad buruk ;
25. Bahwa, ternyata saat ini PARA PENGGUGAT baru mengetahui adanya surat penetapan lelang yang akan dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I yaitu Penetapan Lelang No. JL-1735/2/KNL.0801/2025 tanggal 01 Agustus 2025. Dan oleh karena adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan PARA PENGGUGAT diatas, maka Penetapan Lelang No. JL-1735/2/KNL.0801/2025 tanggal 01 Agustus 2025 tidak sah dan batal demi hukum ;
26. Bahwa, seharusnya TERGUGAT I patuh terhadap ketentuan undang-undang untuk melakukan penilaian terhadap calon nasabah sebelum memberikan kredit seharusnya dilakukan dengan sangat hati-hati agar

Halaman 8 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



risiko kredit macet bisa ditekan, umumnya Bank memakai analisis 5 (lima) C dan Prinsip tambahan (6 A/7 P) yaitu :

1. Analisis 5 C :

- (1). Karakter (Karakter), (a. menilai kejujuran, integritas dan rekam jejak nasabah), (b. dilihat dari riwayat kredit di SLIK OJK (apakah pernah menunggak/hitam), reputasi dimasyarakat, maupun perilaku keuangan);
- (2). Capacity (kemampuan bayar) (a) mengukur kemampuan nasabah membayar angsuran dari penghasilan rutin/usaha, (b). Bank Biasanya menghitung Debt Service Ratio (DSR), angsuran maksimal $\pm$ 30-40 dari penghasilan bulanan ;
- (3). Capital (Modal), (a). Mengukur financial nasabah (asset, tabungan, modal usaha), (b). semakin kuat modal sendiri, semakin kecil risiko gagal baya ;
- (4). Colateral (agunan), (a). Jaminan yang diberikan jika kredit macet (b). bisa berupa tanah, bangunan, kendaraan, deposito atau lainnya nilai agunan dinilai kembali (appraisal) ;
- (5). Condition (kondisi usaha/ekonomi), (a). menilai kondidi usaha nasabah dan sector ekonomi yang dibiayai, (b). misalnya usaha di sector yang sedang lesu aakan lebih berisiko ;

Bahwa, selain 5 C beberapa Bank menggunakan analisis tambahan yaitu :
6 A (aspek yuridis managerial, pemasaran, teknis, financial, social ekonomi) ;

Bahwa, 7 P (Prinsip) yaitu : (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection) ;

Bahwa, Bank tidak hanya percaya kepada dokumen tapi juga melakukan cross check melalui :

1. Slik OJK yaitu melihat riwayat pinjaman nasabah di Bank atau di lembaga keuangan lain ;
2. Laporan keuangan/slip gaji (menilai kemampuan bayar) ;
3. Survey lapangan (menilai kemampuan bayar) (memverifikasi usaha, tempat tinggal, assest an reputasi nasabah);
4. Wawancara langsung (untuk menggali lebih jauh karakter dan tujuan penggunaan kredit) ;

27. Bahwa, dari semua tersebut diatas : intinya Bank harus melihat apakah nasabah bisa membayar, mau membayar, dan punya jaminan jika tidak bisa membayar ;

28. Bahwa, selain itu Tergugat I selaku Bank juga harus memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 122 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, BAB V tentang PENJUAL, PESERTA



LELANG DAN PEMANDU LELANG, Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan
“penjual bertanggung jawab terhadap :

- a. Keabsahan kepemilikan dan/atau kewenangan menjual barang
- b. Keabsahan dokumen ;
- c. Keabsahan formal dan materil nilai limit ;
- d. Kebenar formal dan material atas pernyataan tentang tidak adanya perubahan data fisik dan data yuridis serta catatan lain atas bidang tanah ;
- e. Kebenaran formal dan material surat dari penjual kepada pihak terkait ;
- f. DII.

29. Bahwa, gugatan PARA PENGGUGAT telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan didukung oleh ketentuan undang-undang tersebut diatas, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Dari seluruh uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah Akta Jual Beli (AJB) No. 108/2024 tanggal 5 Juni 2024 antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang dibuat dan dihadapan TERGUGAT III selaku PPAT Kota Bandung ;
3. Menyatakan TERGUGAT I adalah Kreditur yang beritikad buruk ;
4. Menyatakan TERGUGAT II adalah Pembeli yang beritikad buruk ;
5. Menyatakan batal dan tidak sah Penetapan Lelang Debitur a. n CACA ERAWAN (TERGUGAT II) No. JL-1735/2/KNL. 0801/2025 tanggal 01 Agustus 2025 dari (TURUT TERGUGAT I) KPKNL Bandung kepada PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KANTOR WILAYAH I BANDUNG (TERGUGAT I) melalui Jasa pra lelang PT. BALAI LELANG SURYA berupa :

“SHM No. 2250/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981, luas 304 m2 (tiga ratus empat meter persegi), tercatat atas nama CACA ERAWAN (TERGUGAT II) ”

6. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk patuh dan taat dalam putusan perkara ini ;
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 10 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat I hadir diwakili kuasa hukumnya, Tergugat III hadir ia sendiri, Turut Tergugat I hadir diwakili oleh kuasa hukumnya dan Turut Tergugat II hadir diwakili kuasa hukumnya sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak diwakili kuasa Hukum berdasarkan relas Panggilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Yopi Gunawan S.H., M.H., M.M, C.Med., Ctl, Advokat pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban masing-masing secara tertulis. Khusus untuk Tergugat I baru memasukkan jawaban pada saat kesempatan Duplik, dengan alasan pada kesempatan acara jawaban, Tergugat beralasan tidak dapat meng-*upload* Jawaban, sehingga baru dapat meng-*upload* Jawaban pada kesempatan Duplik. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban yang diajukan oleh Tergugat I tetap sah, karena diajukan masih dalam tahap jawaban, karena duplik pun termasuk tahap jawab-menjawab ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Bahwa sebelum TERGUGAT I menanggapi dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, terlebih dahulu TERGUGAT I akan menyampaikan hubungan hukum antara TERGUGAT I dengan permasalahan hukum dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa PT Bank Central Asia Tbk (*in casu* TERGUGAT I) merupakan kreditur yang telah memberikan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada Debitur atas nama Caca Erawan (*in casu* TERGUGAT II) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.790.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk keperluan pembelian tanah kosong atau tanah dan bangunan rumah, dan debitur berkewajiban untuk melakukan pembayaran

Halaman 11 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



setiap bulan secara berturut-turut tanpa terputus dalam jangka waktu 180 bulan, berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibuat di hadapan Notaris Anna di Kota Bandung pada tanggal 05 Juni 2024.

Bahwa Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara TERGUGAT I selaku kreditur dengan TERGUGAT II selaku debitur dengan memenuhi ketentuan syarat-syarat sahnyanya perjanjian [*vide* Pasal 1320 KUH Perdata], serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum [*vide* Pasal 1337 KUH Perdata] sehingga SAH demikian mengikat sebagai undang-undang bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II [*vide* Pasal 1338 KUH Perdata].

- Adapun pemberian fasilitas kredit KPR tersebut diberikan atas dasar adanya permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT II yang menyatakan akan melakukan pembelian rumah tinggal dari penjual atas nama Euis Neny (*in casu* PENGUGAT I) yang terletak di Jalan H. Achsan No. 18 RT 002 RW 004, Kel. Cigereleng, Kota Bandung, sebagaimana ternyata dalam Formulir Aplikasi KPR BCA tanggal 8 Mei 2024 yang diisi dan ditandatangani sendiri oleh Sdr. Caca Erawan (*in casu* TERGUGAT II) dan Sdri. Seni Sri Utami selaku isteri dari TERGUGAT II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti TERGUGAT I hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II selaku debitur dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PARA PENGUGAT.

- Bahwa faktanya PENGUGAT I dengan persetujuan PENGUGAT II selaku suaminya, telah menjual tanah/bangunan miliknya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2550/Cigereleng kepada TERGUGAT II yang pengalihan hak nya dibuktikan dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli No 108/2024 tertanggal 05 Juni 2024 ("Akta Jual Beli") di hadapan TERGUGAT III selaku Notaris/PPAT.

Adapun PENGUGAT I selaku penjual juga telah mengetahui bahwa dana pembayaran untuk pembelian SHM No. 2550/Cigereleng berasal dari fasilitas KPR BCA sebesar Rp1.790.000.000,00, hal ini sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan tertanggal 5 Juni 2024 yang telah ditandatangani sendiri oleh PENGUGAT I yang juga disetujui oleh PENGUGAT II selaku suaminya. Terlebih nyatanya PENGUGAT I juga telah menerima pembayaran atas pembelian rumah tersebut secara lunas sebagaimana dibuktikan dengan adanya:

- Form Permohonan Transfer Dana Fasilitas KPR BCA yang ditandatangani oleh TERGUGAT II dan istrinya tertanggal 05 Juni 2024, yang memohon kepada TERGUGAT I agar fasilitas KPR sebesar Rp1.790.000.000,00 ditransfer ke rekening PENGUGAT I dengan nomor rekening

Halaman 12 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



3461705861 atas nama EUIS NENY SUMARYENI, yang juga diketahui dan disetujui PARA PENGGUGAT selaku penjual yang turut menandatangani form permohonan tersebut (selanjutnya disebut "Form Permohonan Transfer Dana";

- Kwitansi tertanggal 05 Juni 2024 yang telah ditandatangani PENGGUGAT I, yang merupakan tanda bukti penerimaan yang sah.

Dengan demikian terbukti bahwa PARA PENGGUGAT secara sadar telah melakukan penjualan atas SHM No. 2550/Cigereleng kepada TERGUGAT II dan mengetahui bahwa pembelian rumah oleh TERGUGAT II tersebut dilaksanakan dengan pembiayaan dari TERGUGAT I, bahkan PARA PENGGUGAT juga telah menerima pembayaran atas penjualan rumah tersebut.

Bahwa dengan telah terlaksananya jual beli atas SHM No. 2550/Cigereleng secara sempurna dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli serta telah dilakukannya pelunasan untuk pembelian tersebut, maka PARA PENGGUGAT sudah tidak memiliki hak apapun atas SHM No. 2550/Cigereleng dan pihak yang berhak atas rumah tersebut saat ini adalah Sdr Caca Erawan/TERGUGAT II selaku pembeli.

4. Bahwa mengingat pembelian atas SHM No. 2550/Cigereleng oleh TERGUGAT II menggunakan fasilitas kredit KPR dari TERGUGAT I, maka untuk menjamin pelunasan utang debitur kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II telah menyerahkan agunan/jaminan kredit kepada TERGUGAT I sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit, berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam SHM Nomor 2550/Kelurahan Cigereleng terletak di Jalan H. Achsan No. 18, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut "Objek Sengketa") yang telah menjadi hak TERGUGAT II berdasarkan Akta Jual Beli.
5. Bahwa terhadap Objek Sengketa telah dibebani Hak Tanggungan atas nama PT Bank Central Asia Tbk (*in casu* TERGUGAT I) berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 04391/2024 yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung *jis. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tertanggal 20 Juni 2024 jis. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tertanggal 05 Juni 2024* yang dibuat di hadapan Anna Christina Dewi, S.H., M.Kn, Notaris/PPAT di Kota Bandung (*in casu* TERGUGAT III).



6. Bahwa dengan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan atas nama TERGUGAT I oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung maka secara hukum pembebanan Hak Tanggungan terhadap Objek Sengketa adalah sah menurut hukum serta mempunyai kekuatan eksekutorial sesuai ketentuan **Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah ("UU Hak Tanggungan")**, sehingga apabila TERGUGAT II selaku debitur melakukan wanprestasi TERGUGAT I selaku kreditur pemegang hak tanggungan atas kekuasaan sendiri berhak untuk melakukan eksekusi terhadap Objek Sengketa untuk memperoleh pembayaran atas utang debitur.
7. Bahwa faktanya TERGUGAT II selaku debitur telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang sesuai dengan waktu dan cara yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit. Atas kelalaian TERGUGAT II tersebut, TERGUGAT I telah berusaha untuk mengingatkan agar debitur segera melakukan pembayaran dengan mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
Bahwa melalui masing-masing surat peringatan tersebut, TERGUGAT I telah mengingatkan mengenai adanya konsekuensi dilaksanakannya lelang namun TERGUGAT II tetap tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran utang kepada TERGUGAT I, sehingga fasilitas kredit **masuk ke dalam kolektabilitas macet pada 28 Februari 2025.**
8. Bahwa tindakan TERGUGAT II yang tidak melakukan pembayaran atas utang sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit merupakan tindakan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Kredit, yang mengatur dan menyebutkan bahwa:
 1. Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut di bawah ini merupakan Kejadian Kelalaian :
 - a. **Kelalaian Debitur untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit.**
 - b.dst.
 2. Apabila Debitur berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan dan Debitur lalai melaksanakannya maka **dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian Debitur** sehingga tidak diperlukan surat pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita."
 3. Bahwa mengingat TERGUGAT II selaku debitur telah cidera janji/wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian kredit,



maka TERGUGAT I telah melaksanakan haknya mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap Objek Sengketa dalam rangka memperoleh pembayaran atas tunggakan utang TERGUGAT II berdasarkan **Pasal 6 jls. Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan jls. Pasal 10.3 Perjanjian Kredit jls. Pasal 10.4 Perjanjian Kredit Pasal 2 butir 4 huruf a Akta Pemberian Hak Tanggungan jls. Halaman 6 Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan** yang mengatur demikian:

□ **Pasal 6 UU Hak Tanggungan:**

"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"

□ **Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan:**

"Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. *hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau*
- b. *.....dst"*

□ **Pasal 10.3 Perjanjian Kredit:**

"Jika terjadi kelainan sebagaimana diatur dalam pasal 10.2 Perjanjian Kredit, para pihak menyatakan tidak berlaku pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui pengadilan negeri, dan BCA berhak menyatakan utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh debitur kepada BCA tanpa memperhatikan ketentuan pembayaran utang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.1 Perjanjian Kredit, dengan ketentuan kewajiban-kewajiban debitur yang timbul dari Perjanjian Kredit tetap wajib dipenuhi"

□ **Pasal 10.4 Perjanjian Kredit:**

"Jika utang menjadi jatuh waktu dalam Pasal 10.2 Perjanjian Kredit maka BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditur untuk memperoleh pengembalian utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap debitur dan/atau harta kekayaannya termasuk

Halaman 15 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



namun tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak BCA terhadap Agunan berdasarkan dokumen Agunan.”

□ **Pasal 2 butir 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan:**

“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang hak tanggungan tingkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama:

- a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian.
- b.dst.

□ **Halaman 6 Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan:**

“Janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila cidera janji;”

4. Bahwa pengajuan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap Objek Sengketa telah diajukan melalui **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung** dan telah diterima dengan diterbitkannya Penetapan Lelang No. JL-1755/2/KNL.0801/2025 tanggal 01 Agustus 2025 yang dikeluarkan KPKNL Bandung.
Adapun sebelum melaksanakan lelang terhadap Objek Sengketa, TERGUGAT I terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan lelang kepada TERGUGAT II selaku debitur melalui Surat Nomor 7877/HKM/2025 tertanggal 05 Agustus 2025 perihal: *Pemberitahuan Lelang Eksekusi* dan telah mengumumkan rencana pelaksanaan lelang tersebut kepada masyarakat luas melalui pengumuman di selebaran tempel dan surat kabar.
5. Bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap Objek Sengketa telah dilaksanakan pada tanggal **02 September 2025 melalui KPKNL Bandung** dengan hasil Objek Sengketa **tidak laku terjual** karena tidak ada peminat yang mengajukan penawaran sebagaimana Surat Hasil Pelaksanaan Lelang No. HPL-596/KNL.0801/2025 tanggal 02 September 2025 yang dikeluarkan oleh KPKNL Bandung.
6. Bahwa mengingat hingga saat ini Objek Sengketa belum laku terjual, maka TERGUGAT I selaku kreditur pemegang hak tanggungan tetap berhak untuk mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap

Halaman 16 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



Objek Sengketa untuk memperoleh pembayaran atas tunggakan utang TERGUGAT II agar permasalahan kredit macet TERGUGAT II tidak semakin berlarut-larut tanpa penyelesaian, karena sebagaimana diketahui bersama dana kredit yang TERGUGAT I pinjamkan kepada TERGUGAT II adalah dana himpunan masyarakat yang harus dapat TERGUGAT I pertanggungjawabkan.

7. Bahwa mengingat TERGUGAT I terbukti merupakan kreditur yang telah memberikan fasilitas kredit KPR kepada TERGUGAT II untuk keperluan pembelian Objek Sengketa dari PARA PENGUGAT dan sekaligus sebagai pemegang hak tanggungan atas Objek Sengketa, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk melindungi hak dan kepentingan hukum TERGUGAT I selaku kreditur pemegang hak tanggungan yang beritikad baik, sesuai **Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tertanggal 12 September 2012** tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan kepada Ketua-Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua-Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, pada bagian Hasil Rapat Kamar Perdata angka VIII, yang menyebutkan:

"Pemegang hak tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak"

8. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :
- ☐ Bahwa TERGUGAT I tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PARA PENGUGAT;
 - ☐ Bahwa TERGUGAT I hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II, dimana TERGUGAT I merupakan kreditur yang telah memberikan Fasilitas KPR kepada TERGUGAT II untuk melakukan pembelian atas Objek Sengketa yang kemudian Objek Sengketa tersebut diserahkan oleh TERGUGAT II sebagai jaminan kredit atas utangnya kepada TERGUGAT I;
 - ☐ PARA PENGUGAT selaku eks. pemilik atas Objek Sengketa faktanya telah menjual Objek Sengketa kepada TERGUGAT II dengan menandatangani Akta Jual Beli dan telah mengetahui bahwa pembelian Objek Sengketa dilakukan dengan pembiayaan dari TERGUGAT I;
 - ☐ TERGUGAT II selaku debitur telah wanprestasi maka secara hukum TERGUGAT I berhak melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap Objek Sengketa sesuai ketentuan pasal Pasal 6 *jis* Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan *jis* Pasal 10.3 Perjanjian Kredit *jis*



Pasal 10.4 Perjanjian Kredit Pasal 2 butir 4 huruf a Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Demikian Pendahuluan ini TERGUGAT I sampaikan, selanjutnya TERGUGAT I akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

9. Gugatan A Quo Premature Karena Proses Lelang Eksekusi Belum Selesai Sehingga Seharusnya Para Penggugat Mengajukan Perlawanan, Bukan Gugatan

Bahwa dalam gugatan a quo PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum atas penetapan eksekusi terhadap Objek Sengketa berdasarkan Penetapan Lelang No. JL-1755/2/KNL.0801/2025 tanggal 01 Agustus 2025.

Bahwa mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 telah dinyatakan secara tegas bahwa:

"Proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika objek eksekusi atau objek lelang telah diserahkan kepada pemohon eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan terhadap penyerahkan tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan bukan perlawanan."

Adapun faktanya, sebagaimana telah disampaikan oleh TERGUGAT I dalam Pendahuluan di atas, bahwa lelang eksekusi terhadap Objek Sengketa SHM 2550/Cigereleng yang dilaksanakan tanggal 02 September 2025 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung **tidak laku terjual**, sehingga artinya lelang eksekusi secara hukum belum selesai karena Objek Sengketa belum laku terjual sehingga belum ada penyerahan apapun kepada pemenang lelang, dan oleh karenanya sesuai dengan kaidah hukum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 di atas maka **seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan PERLAWANAN**, bukan gugatan.

Berdasarkan hal tersebut terbukti gugatan PARA PENGGUGAT adalah premature dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT aquo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

10. Gugatan A Quo Tidak Jelas/Kabur Karena Diajukan Tanpa Dasar Hukum Yang Jelas Serta Posita Dan Petitum Gugatan Tidak Sejalan

Halaman 18 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



Gugatan *a quo* merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur, karena dalam Posita Gugatan *a quo* PENGGUGAT mempermasalahkan dan mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan beralihnya Objek Sengketa kepada TERGUGAT II melalui Jual beli yang dibuat oleh TERGUGAT III yang pembiayaannya didapatkan dari Fasilitas KPR yang diberikan TERGUGAT I.

Akan tetapi setelah mencermati lebih lanjut Posita dan Petitem gugatan *a quo*, ternyata PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan ketentuan hukum apa yang menurut PARA PENGGUGAT telah dilanggar oleh PARA TERGUGAT sehubungan dengan dilakukannya tindakan yang dipermasalahkan tersebut, sehingga **dalil PENGGUGAT yang menyatakan perbuatan PARA PENGGUGAT melanggar/bertentangan dengan hukum menjadi tidak jelas apa dasarnya karena tidak disertai rujukan ketentuan hukum yang relevan.**

Padahal seharusnya, PARA TERGUGAT selaku pihak yang mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum dan mengajukan gugatan *a quo* harus menjelaskan dan membuktikan bahwa tindakan PARA PENGGUGAT yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT tersebut benar-benar memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata (*vide* "Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) karangan Munir Fuady, S.H., M.H., L.L.M., Penerbit PT Citra Aditya Bakti Tahun 2002, halaman 10/13"), yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
1. **Perbuatan tersebut melawan hukum**, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
1. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;
1. **Adanya kerugian bagi korban;**
1. **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian."**

Terlebih lagi, dalam Posita maupun Petitem gugatan *a quo* sama sekali tidak menuntut adanya ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum



yang didalilkan PARA PENGGUGAT tersebut, padahal sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut"

telah jelas dinyatakan bahwa **ganti kerugian adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dan harus ada penggantian kerugian atas perbuatan melawan hukum tersebut.**

Adapun PARA PENGGUGAT dalam gugatannya malah menuntut agar Akta Jual Beli Nomo 108/2024 tanggal 5 Juni 2024 serta Penetapan Lelang No. JL-1755/2/KNL.0801/2025 tanggal 01 Agustus 2025 dinyatakan batal. Faktanya **pembatalan Akta Jual Beli dan Penetapan lelang bukan merupakan suatu konsekuensi hukum dari adanya suatu perbuatan melawan hukum**, hal ini semakin menguatkan fakta bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur karena tuntutan dalam Petitem tidak sejalan dengan Posita gugatan yang menyatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum.

Mengingat dalam Posita maupun Petitem Gugatan *aquo* tidak disebutkan/dijelaskan ketentuan hukum apa yang dilanggar oleh PARA TERGUGAT sehubungan dengan perbuatan yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT serta tuntutan dalam Petitem nyatanya tidak sejalan dengan Posita gugatan, maka **terbukti gugatan *a quo* merupakan gugatan yang tidak jelas karena tidak menggambarkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)**

DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa segala hal yang termuat dan tertuang pada bagian Pendahuluan dan Dalam Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban TERGUGAT I pada bagian Dalam Pokok Perkara ini.
12. Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I.
13. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang tidak benar dan tidak berdasar pada Posita angka 2, 4 s.d 15 yang pada pokoknya menyebutkan:

Halaman 20 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



- PARA PENGGUGAT membutuhkan dana untuk membiayai usaha cucunya bernama Saeful Drajat Hidayat sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan ditengah keperluan tersebut TERGUGAT I menawarkan fasilitas kredit berupa Kredit Multi Guna;
- PENGGUGAT I disuruh oleh TERGUGAT I untuk datang ke kantor wilayah I TERGUGAT I di Jalan Asia- Afrika No. 122-124, Kota Bandung untuk menandatangani perjanjian kredit multi guna;
- Akta yang disangka oleh PARA PENGGUGAT merupakan Akta Perjanjian Kredit multi guna kemudian ditandatangani oleh PARA PENGGUGAT tanpa mengetahui isi akta meskipun akta-akta tersebut telah dibacakan oleh TERGUGAT III yang kemudian baru disadari PARA PENGGUGAT bahwa yang ditandatangani adalah Akta Jual Beli atas Objek Sengketa yang kemudian menjadi milik TERGUGAT II dan diajukan sebagai agunan/jaminan atas Fasilitas KPR TERGUGAT IIdengan mengagunkan SHM No. 2250/Kelurahan Cigereleng yang baru disadari bukan Perjanjian Kredit Multi Guna;
- PARA PENGGUGAT tidak berniat menjual Objek Sengketa kepada TERGUGAT II dan tidak ada serah terima uang jual beli kepada PARA PENGGUGAT;
- PARA PENGGUGAT telah berusia lanjut sehingga tidak cakap melakukan perbuatan melawan hukum dan harus didampingi anak-anaknya.

Adapun alasan penolakan TERGUGAT I terhadap dalil-dalil/tuduhan PARA PENGGUGAT yang tidak benar dan tidak berdasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Sebagaimana telah TERGUGAT I jelaskan dalam bagian Pendahuluan di atas, TERGUGAT I hanya memiliki hubungan hukum utang piutang dengan TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian kredit, yang mana pemberian fasilitas kredit diawali dengan adanya permohonan yang sebelumnya diajukan oleh TERGUGAT II untuk keperluan pembelian rumah tinggal berdasarkan SHM No. 2550/Cigereleng yang tercatat atas nama PENGGUGAT I. Bahwa mengenai permohonan dan pemberian fasilitas kredit KPR berdasarkan Perjanjian Kredit telah TERGUGAT I uraikan dalam Pendahuluan angka 1 dan 2 di atas, sehingga hal-hal yang didalilkan

Halaman 21 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



PARA PENGGUGAT yang tidak benar dan tidak sesuai dengan dalil-dalil TERGUGAT I dalam Pendahuluan di atas haruslah ditolak.

Adapun dapat TERGUGAT I tegaskan faktanya **PARA PENGGUGAT sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan fasilitas kredit apapun kepada TERGUGAT I**, sehingga dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I menawarkan fasilitas kredit multi guna kepada PARA PENGGUGAT merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak benar, sehingga harus dikesampingkan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, mengingat PARA PENGGUGAT nyatanya tidak pernah mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT I juga tidak pernah menawarkan fasilitas apapun kepada PARA PENGGUGAT maka terbukti dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan *PARA PENGGUGAT membutuhkan dana untuk membiayai usaha cucunya bernama Saeful Drajat Hidayat sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan ditengah keperluan tersebut TERGUGAT I menawarkan fasilitas kredit berupa Kredit Multi Guna merupakan tuduhan yang tidak berdasar* sehingga sudah sepatutnya **ditolak**.

- 1.2. Bahwa sangat tidak berdasar dalil PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah berniat menjual Objek Sengketa dan sama sekali tidak mengetahui bahwa yang ditandatanganinya adalah akta jual beli, serta menyatakan tidak ada uang jual beli yang diserahkan oleh TERGUGAT II maupun TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT.

Dalil-dalil PARA PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak benar dan penuh kebohongan, mengingat faktanya PARA PENGGUGAT selaku penjual atas SHM No. 2550/Cigereleng telah menandatangani sendiri Akta Jual Beli No. 108/2024 tanggal 05 Juni 2024 dengan TERGUGAT II selaku pembeli di hadapan Notaris/PPAT, walaupun PARA PENGGUGAT menyatakan tidak mengetahui dokumen apa yang ditandatanganinya sehingga tidak mengetahui bahwa dokumen tersebut adalah Akta Jual Beli, maka seharusnya pada saat hari penandatanganan PARA PENGGUGAT mempertanyakan hal tersebut kepada Notaris/PPAT, bukan malah saat ini ketika sudah jauh dari tanggal penandatanganan PARA PENGGUGAT baru mempermasalahkan mengenai dokumen-dokumen yang ditandatanganinya tersebut, bahkan berdalih tidak mengetahui isi akta-akta tersebut. Dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli maka jelas PARA PENGGUGAT telah memahami isi dan konsekuensi



hukum akibat ditandatanganinya akta tersebut, yakni adanya peralihan hak dari PENGUGAT I selaku penjual kepada TERGUGAT II selaku pembeli.

Bahwa dalam Akta Jual Beli tanggal 5 Juni 2024 dinyatakan secara jelas bahwa **Sdri. Euis Neny Eumaryeni (in casu PENGUGAT I) menyatakan diri sebagai penjual rumah** yang terletak di Jl. H.Achsan No.18 Kel Cigereleng, Kec. Regol, Bandung (*in casu* Objek Sengketa) yang akan menjual tanah/bangunan miliknya tersebut kepada TERGUGAT II. Bahwa Akta Jual Beli tersebut **merupakan akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat berwenang (in casu TERGUGAT III selaku Notaris/PPAT) yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara hukum**, sesuai ketentuan Pasal 1868 iis. Pasal 1870 KUH Perdata iis. Pasal 1 ayat (1) iis. Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU Notaris"):

□ **Pasal 1868 KUH Perdata:**

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat."

□ **Pasal 1870 KUH Perdata:**

"Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya."

□ **Pasal 1 ayat (1) UU Jabatan Notaris:**

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya"

□ **Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris:**

"Dalam hal menjalankan jabatannya, Notaris wajib :

a.

b.

c.dst

m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri

oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat)

orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di



bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

Terlebih faktanya **PARA PENGGUGAT** juga telah menerima **pembayaran atas jual beli** yang dilakukan dengan TERGUGAT II yang pembayarannya menggunakan fasilitas kredit dari TERGUGAT I sebagaimana dibuktikan dengan adanya:

- o Form Permohonan Transfer Dana Fasilitas KPR BCA yang ditandatangani oleh TERGUGAT II dan istrinya tertanggal 05 Juni 2024, yang memohon kepada TERGUGAT I agar fasilitas KPR sebesar Rp1.790.000.000,00 ditransfer ke rekening PENGGUGAT I dengan nomor rekening 3461705861 atas nama EUIS NENY SUMARYENI, yang juga diketahui dan disetujui PARA PENGGUGAT selaku penjual yang turut menandatangani form permohonan tersebut;
- o Kwitansi tertanggal 05 Juni 2024 yang telah ditandatangani PENGGUGAT I, yang merupakan tanda bukti penerimaan yang sah.

Bahkan pada Posita angka 14, PARA PENGGUGAT telah menyatakan sendiri demikian:

“.... sedangkan uang yang diterima oleh PENGGUGAT I dari TERGUGAT I hanya sebesar Rp1.790.000.000,-....dst”

Dalil PARA PENGGUGAT tersebut membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT jelas telah menerima sejumlah uang dari pencairan fasilitas kredit KPR yang diberikan TERGUGAT I untuk keperluan TERGUGAT II membeli rumah tinggal milik PENGGUGAT I, serta menunjukkan ketidakbenaran dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan tidak pernah menerima pembayaran jual beli. Adapun dalil PARA PENGGUGAT yang tidak konsisten yang semula menyatakan tidak pernah menerima pembayaran lalu menyatakan hanya menerima pembayaran sebesar Rp1.790.000.000,- juga semakin menunjukkan bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang dibuat-buat dan tidak berdasar.

Dengan demikian mengingat dalil-dalil PARA PENGGUGAT terbukti merupakan dalil yang mengada-ada dan penuh kebohongan serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.

Halaman 24 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



- 1.3. Selanjutnya, terhadap dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa *PARA PENGGUGAT telah berusia lanjut sehingga tidak cakap melakukan perbuatan melawan hukum dan harus didampingi anak-anaknya*, merupakan dalil yang tidak berdasar mengingat PARA PENGGUGAT tidak termasuk dalam kategori subjek yang tidak cakap hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1330 KUH Perdata**:

"Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

- 1. anak yang belum dewasa;*
- 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;*
- 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu."*

Dan nyatanya PARA PENGGUGAT pun juga tidak termasuk dalam subjek hukum yang berada dibawah pengampuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 430 KUH Perdata** yang mengatur:

*"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan **dungu, gila** atau **mata gelap**, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena **keborosan**."*

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak ada alasan secara hukum bagi PARA PENGGUGAT untuk menyatakan dirinya tidak cakap hukum.

Terlebih lagi, dalam proses penandatanganan Akta Jual Beli, PARA PENGGUGAT dapat menandatangani sendiri akta tersebut dan tidak ada satupun keberatan atas hal tersebut serta tidak adanya dokumen yang diajukan PARA PENGGUGAT untuk menyatakan dirinya tidak cakap hukum pada saat penandatanganan tersebut. Oleh karenanya jelas sangat berdasar dan terlihat sangat mencoba-coba alasan yang tidak masuk akal dalil PARA PENGGUGAT tersebut sehingga sepatutnya **ditolak**.

Berdasarkan hal-hal di atas, dalil PARA PENGGUGAT terbukti tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada sehingga sepatutnya **ditolak seluruhnya** oleh Majelis Hakim yang terhormat.

Halaman 25 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



14. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT dalam Posita angka 14, 16, dan 20 yang pada pokoknya menyatakan *tidak ada serah terima (lavering) atas Objek Sengketa dan saat ini Objek Sengketa masih dikuasi oleh PARA PENGGUGAT*, maka dapat TERGUGAT I tanggapinya demikian:

Bahwa meskipun belum ada serah terima dari PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II hal tersebut tidak serta merta menyebabkan peralihan hak karena jual beli menjadi tidak sah, secara hukum beralihnya Objek Sengketa terjadi saat ditandatanganinya Akta Jual Beli yang menjadi dasar balik nama, terlebih faktanya saat ini SHM No. 2550/Cigereleng telah tercatat atas nama Caca Erawan (*in casu* TERGUGAT II) yang artinya peralihan Objek Sengketa telah sah menurut hukum.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 Akta Jual Beli Nomor 108/2024 *jis*. Pasal 616 KUHPerduta *jis*. Pasal 1868 KUHPerduta *jis*. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP No. 24 Tahun 1997"), yang mengatur sebagai berikut:

- ☐ **Pasal 6 Akta Jual Beli Nomor 108/2024:**
"Tanah dan bangunan tersebut diatas diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada hari ini dan oleh pihak-pihak ini berlaku pula sebagai berita acara penyerahannya."
- ☐ **Pasal 616 KUHPerduta:**
"Penyerahan benda tak bergerak dilakukan dengan pembuatan suatu akta otentik yang disimpan untuk umum."
- ☐ **Pasal 1868 KUHPerduta:**
"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat."
- ☐ **Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997:**
"Peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan cara lain yang sejenis hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)."

Dengan demikian, dalil PARA PENGGUGAT yang tidak berdasar tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.

15. Bahwa TERGUGAT I **menolak dengan tegas** dalil PARA PENGGUGAT dalam Posita angka 21 dan 22 yang menyatakan *PARA PENGGUGAT menanggung kerugian akibat jual beli Objek Sengketa antara PENGGUGAT*



I dengan TERGUGAT II tanpa dikehendaki oleh PARA PENGGUGAT dan akibat dilelangnya Objek Sengketa.

Bahwa sangat tidak berdasar dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut, mengingat sebagaimana TERGUGAT I uraikan di atas, jual beli atas Objek Sengketa telah dilaksanakan secara sah menurut hukum sebagaimana dibuktikan dengan dibuatnya Akta Jual Beli secara notariil yang merupakan akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat berwenang (in casu TERGUGAT III selaku Notaris/PPAT) yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara hukum, sesuai ketentuan Pasal 1868 jjs. Pasal 1870 KUH Perdata jjs. Pasal 1 ayat (1) jjs. Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Adapun dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli dan bahkan saat ini Objek Sengketa telah tercatat atas nama Caca Erawan (in casu TERGUGAT II) artinya, peralihan Objek Sengketa telah sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 6 Akta Jual Beli Nomor 108/2024 jjs. Pasal 616 KUHPerdata jjs. Pasal 1868 KUHPerdata jjs. Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Dengan adanya peralihan hak melalui jual beli nyatanya PARA PENGGUGAT juga telah menerima pembayaran atas jual beli yang sudah dicairkan ke rekening PENGGUGAT I sebagaimana dimohonkan TERGUGAT II dalam Form Permohonan Transfer Dana tertanggal 5 Juni 2024 yang dikuatkan juga dengan kwitansi tertanggal 05 Juni 2024 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT I selaku penjual telah menerima pembayaran dari Caca Erawan (in casu TERGUGAT II) sejumlah Rp1.790.000.000,00, yang mana telah diketahui PARA PENGGUGAT bahwa dana tersebut berasal dari fasilitas kredit KPR yang diberikan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II.

Lagipula nyatanya PARA PENGGUGAT sendiri telah mengakui bahwa Objek Sengketa bukan lagi milik PARA PENGGUGAT melainkan sudah menjadi milik dan atas nama TERGUGAT II (*vide* Posita angka 22), sehingga dalam hal ini PARA PENGGUGAT jelas mengakui bahwa jual beli atas Objek Sengketa adalah sah. Pengakuan PARA PENGGUGAT tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 KUHPerdata, sehingga jual beli atas Objek Sengketa yang dilaksanakan dengan ditandatanganinya Akta Jual Beli antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II adalah sah dan oleh karenanya tidak perlu diperdebatkan lagi kebenarannya.

Adapun kemudian mengingat Objek Sengketa juga telah dibebani dengan hak tanggungan yang sah oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT II selaku

Halaman 27 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



debitur nyatanya telah lalai melaksanakan kewajibannya membayar angsuran utang kepada TERGUGAT I, maka TERGUGAT I berhak melaksanakan haknya selaku kreditur pemegang hak tanggungan melakukan lelang eksekusi atas Objek Sengketa untuk memperoleh pembayaran atas utang TERGUGAT II sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit jo. UU Hak Tanggungan.

Dengan demikian, dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan *telah menanggung kerugian akibat jual beli Objek Sengketa antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT II tanpa dikehendaki oleh PARA PENGGUGAT dan akibat dilelangnya Objek Sengketa* merupakan dalil yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak.

16. Bahwa TERGUGAT I **menolak dengan tegas** dalil PARA PENGGUGAT dalam Posita angka 24 dan Petitum angka 3 yang menyatakan bahwa *TERGUGAT I adalah kreditur yang beritikad buruk*, mengingat TERGUGAT I tidak memiliki hubungan hukum utang piutang dengan PARA PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT jelas tidak memiliki dasar untuk menyatakan bahwa TERGUGAT I merupakan kreditur yang beritikad buruk.

Justru sebaliknya **PARA PENGGUGAT lah selaku penjual/eks. pemilik Objek Sengketa yang beritikad buruk dalam mengajukan gugatan a quo**, mengingat PARA PENGGUGAT faktanya telah menandatangani Akta Jual Beli dan menerima pembayaran atas penjualan SHM No. 2550/Cigereleng yang berasal dari fasilitas pencairan kredit KPR dari TERGUGAT I, namun saat ini ketika Objek Sengketa akan dilelang akibat tindakan wanprestasi TERGUGAT II, PARA PENGGUGAT menyangkal pernah melakukan penandatanganan Akta Jual Beli serta pernah menerima pembayaran dengan alasan PARA PENGGUGAT dan keluarganya masih menempati Objek Sengketa.

Dengan demikian, terbukti dalil-dalil PARA PENGGUGAT tidaklah berdasar serta gugatan a quo terbukti diajukan atas dasar iktikad tidak baik untuk menghalang-halangi pelaksanaan lelang atas Objek Sengketa yang merupakan Objek Hak Tanggungan, sehingga sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang terhormat.

17. Bahwa tidak berdasar dalil PARA PENGGUGAT posita angka 26 sampai dengan 29 yang pada pokoknya menyatakan *bahwa TERGUGAT I dalam menyetujui dan memberikan fasilitas kredit TERGUGAT II seharusnya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan melakukan cross check*



terhadap kemampuan membayar, kemauan membayar dan aset yang dijaminkan.

Faktanya TERGUGAT I telah melakukan analisa pemberian KPR terhadap calon debitur, agunan yang diserahkan, dan pemberian jaminan dengan prinsip kehati-hatian. Perlu dipahami juga terjadinya keterlamabatan atau kegagalan TERGUGAT II dalam memenuhi kewajiban pembayaran (wanprestasi) merupakan risiko usaha (*business risk*) yang melekat pada setiap kegiatan pemberian kredit dan bukan merupakan akibat dari pelanggaran prinsip kehati-hatian. Lagipula PARA PENGGUGAT selaku penjual atas Objek Sengketa yang nyatanya juga telah menerima pembayaran atas penjualan SHM No. 2550/Cigereleng juga tidak memiliki dasar apapun untuk memperlakukan mengenai pemberian fasilitas kredit maupun analisa yang dilakukan TERGUGAT I terhadap para calon krediturnya, karena PARA PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki kaitan apapun dengan hal tersebut.

Dengan demikian dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang tidak berdasar dan tidak jelas tersebut patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang terhormat.

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah TERGUGAT I uraikan di atas, terbukti **TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT**, mengingat selain tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PARA PENGGUGAT, tindakan TERGUGAT I melakukan pemberian fasilitas kredit KPR kepada TERGUGAT II, pembebanan hak tanggungan atas Objek Sengketa, serta permohonan pelaksanaan lelang seluruhnya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terlebih TERGUGAT I terbukti merupakan pemegang hak tanggungan yang beritikad baik sehingga TERGUGAT I **mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk melindungi hak dan kepentingan hukum TERGUGAT I selaku kreditur pemegang hak tanggungan yang beritikad baik** sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tertanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan kepada Ketua-Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua-Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, pada bagian Hasil Rapat Kamar Perdata angka VIII, yang menyebutkan:

"Pemegang hak tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak.

Halaman 29 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



Bahwa tuntutan PARA PENGGUGAT dalam Posita 23 dan 25 serta Petitum angka 3, 1, dan 5 halaman 12 yang pada pokoknya menuntut *menyatakan batal dan tidak sah Penetapan Lelang tanggal No. JL-1755/2/KNL.0801/2025 tanggal 01 Agustus 2025 dan menyatakan TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat*, mengingat pelaksanaan lelang yang ditetapkan berdasarkan Penetapan lelang Nomor JL-1735/2/KNL.0801/2025 tanggal 01 Agustus 2025 juga telah selesai terlaksana pada tanggal 02 September 2025, maka tuntutan pembatalan atas Penetapan lelang Nomor JL-1735/2/KNL.0801/2025 tanggal 01 Agustus 2025 tersebut **sudah tidak relevan untuk diajukan**.

Adapun TERGUGAT I tegaskan selama tidak ada pembayaran yang dilakukan TERGUGAT II untuk menyelesaikan pinjamannya, maka TERGUGAT I selaku pemegang hak tanggungan yang sah atas Objek Sengketa tetap berhak untuk melaksanakan lelang atas Objek Sengketa untuk memperoleh pembayaran atas utang TERGUGAT II.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nyonya EUIS NENY SUMARYENI (PENGGUGAT I) beserta Tuan MUHAMMAD HADIMAN KARTAKUSUMAH (PENGGUGAT II) yang adalah pasangan suami isteri dan merupakan pemilik dari : Sertipikat Hak Milik



Nomor 2550/Kelurahan Cigereleng, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981 seluas 304 m² (tiga ratus empat meter persegi), yang tercatat atas nama Nyonya EUIS NENY SUMARYENI 12/10/1944, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kotamadya : Bandung, Wilayah : Karees;
- Kecamatan : Regol;
- Kelurahan : Cigereleng;
- Letak Tanah : Jl.H.Achsan.

Setempat dikenal sebagai Jalan H Achsan No. 18, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

selaku Penjual;

2. Tuan CACA ERAWAN (TERGUGAT II) selaku Pembeli, yang membeli tanah dan bangunan tersebut diatas dari PENGUGAT I dan PENGUGAT II;
3. Bahwa maksud PENGUGAT I dan PENGUGAT II untuk menjual tanah dan bangunan tersebut kepada TERGUGAT II, dan maksud TERGUGAT II untuk membeli tanah dan bangunan tersebut dari PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah terlaksana dengan dilaksanakannya akad jual beli yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 108/2024 tertanggal 05-06-2024 (lima Juni tahun dua ribu dua puluh empat) yang dibuat dan dibacakan oleh saya, selaku PPAT. -

Akta Jual Beli mana yang merupakan suatu bentuk perjanjian/perikatan yang dibuat oleh para pihak untuk menyatakan kehendak dan kesepakatan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dimana perjanjian tersebut akan mengikat para pihak dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akta jual beli tersebut diatas telah memenuhi aspek Yuridis Materil dan Yuridis Formil sebagai berikut :

3.1. YURIDIS MATERIL :

- A. Akta Jual Beli Nomor 108/2024 tertanggal 05-06-2024 (lima Juni tahun dua ribu dua puluh empat) tersebut diatas telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. SEPAKAT

Dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun, Para Pihak telah sepakat untuk melakukan perbuatan hukum menjual dan membeli tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2550/Kelurahan Cigereleng tersebut diatas sebagai tanda bukti sah kepemilikan, dimana kesepakatan Para Pihak tersebut dituangkan kedalam akta formil yaitu Akta

Halaman 31 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



Jual Beli Nomor 108/2024 tertanggal 05-06-2024 (lima Juni tahun dua ribu dua puluh empat) tersebut diatas, dan akta tersebut ditandatangani oleh Para Pihak sebagai tanda Para Pihak memahami, menyetujui, dan menyepakati perjanjian jual beli tersebut.

2.CAKAP Para Pihak sudah dewasa sehingga dianggap cakap menurut hukum.

3.HAL TERTENTU Obyek yang diperjualbelikan seperti yang tercantum dalam Akta Jual Beli yaitu Sertipikat **Hak Milik** Nomor **2550/Kelurahan Cigereleng**, sebagaimana diuraikan dalam **Gambar Situasi** tanggal **4-3-1982** Nomor **1683/1981** seluas **304 m²** (tiga ratus empat meter persegi), yang tercatat atas nama **Nyonya EUIS NENY SUMARYENI 12/10/1944**, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat;
- Kotamadya : Bandung, Wilayah : Karees;
- Kecamatan : Regol;
- Kelurahan : Cigereleng;
- Letak Tanah : Jl.H.Achsan.

Setempat dikenal sebagai Jalan H Achsan No. 18, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

4.SEBAB YANG HALAL Transaksi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 108/2024 tertanggal 05-06-2024 (lima Juni tahun dua ribu dua puluh empat) tersebut tidak melanggar hukum, ketertiban, kesusilaan, dan dilakukan secara Terang dan Tunai (baik DP maupun pelunasannya) (Pasal 1457 KUHPerduta).

B. Akta Jual Beli ini sah secara hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerduta).

3.2. YURIDIS

FORMIL

Akta Jual Beli Nomor 108/2024 tertanggal 05-06-2024 (lima Juni tahun dua ribu dua puluh empat) ini sudah memenuhi aspek yuridis formil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

- Saya selaku PPAT telah membacakan akta jual beli tersebut saat prosesi akad jual beli di hadapan Para Pihak dan dihadapan para saksi serta beberapa orang perwakilan dari **PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk (TERGUGAT I)**. (PP 24/1997 pasal 97 juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/1997 pasal 40);



- Saat berlangsungnya pembacaan akta jual beli tersebut, saya selaku PPAT menjelaskan hal-hal yang diatur di dalam akta jual beli tersebut seperti :
- Membacakan secara detail mengenai identitas Para Pihak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan dokumen-dokumen lainnya yang dianggap perlu;
 - Membacakan secara detail mengenai isi Sertipikat **Hak Milik** Nomor **2550/Kelurahan Cigereleng** yang merupakan bukti kepemilikan yang sah sebagai obyek jual beli dan menunjukannya kepada Para Pihak khususnya kepada Pihak Pembeli;
 - Menunjukkan hasil pengecekan elektronik sertipikat yang sudah kami jalankan sebelum dilaksanakannya akad jual beli tersebut kepada Para Pihak, dimana hasil pengecekan tersebut sudah sesuai dengan fisik sertifikat dan dinyatakan tidak ada blokir, tidak ada sita maupun tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain;
 - Menjelaskan dan memperlihatkan bentuk tanah dari obyek jual beli tersebut berdasarkan Sertipikat **Hak Milik** Nomor **2550/Kelurahan Cigereleng** kepada Para Pihak;
 - Menunjukkan asli bukti bayar pajak BPHTB dan PPH kepada Para Pihak;
 - Menjelaskan mengenai rincian pembayaran baik DP maupun pelunasannya dan mempersilahkan Pihak Pembeli memperlihatkan bukti-bukti pembayarannya kepada Pihak Penjual;
 - Setelah akta jual beli selesai dibacakan, Saya selaku PPAT menanyakan kepada Para Pihak perihal akta jual beli yang telah dibacakan apakah sudah sesuai dengan kehendak Para Pihak, dan saat itu juga Para Pihak menyatakan setuju dengan apa yang telah dibacakan. (PP 37/1998 pasal 22);
 - Setelah konfirmasi oleh Para Pihak terhadap akta jual beli yang dibacakan tersebut maka saat itu langsung dilanjutkan dengan sesi/proses penandatanganan akta jual beli oleh Para Pihak, saksi, dan saya selaku PPAT. Tandatangan Para Pihak tersebut di dalam akta jual beli tersebut merupakan simbol atau tanda kesepakatan Para Pihak untuk transaksi jual beli tersebut (PP 37/1998 pasal 22 juncto UU Nomor 2/2014);
 - Prosesi akad jual beli ini dilengkapi dengan pengisian absensi oleh para pihak dan dibubuhi tandatangan serta cap jempol, juga dilengkapi dengan sesi foto pada saat akad jual beli maupun pada saat penandatanganan akta jual beli. Absensi dan foto tersebut merupakan alat bukti kehadiran Para Pihak; -

Halaman 33 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



KESIMPULAN :

Proses pembacaan akta jual beli Nomor 108/2024 tertanggal 05-06-2024 (lima Juni tahun dua ribu dua puluh empat) oleh saya selaku PPAT dihadapan Para Pihak sudah memenuhi prosedur hukum yang benar berdasarkan :

- PP Nomor 24/1997 pasal 97, juncto ;
- Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3/1997 pasal 40, juncto ;
- PP 37/1998 pasal 22, juncto ; UU Nomor 2/204 tentang perubahan UUJN pasal 16(1) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I dalam jawaban ini.
2. Para Penggugat mengatakan bahwa selaku pemilik tanah dan bangunan sebagaimana SHM No.2250/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981, luas 304 m², tercatat atas nama Nyonya EUIS NENY SUMARYENI *in casu* Penggugat I yang terletak di Jalan H. Achsan No.18, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol Kota Bandung, Jawa Barat;
3. Bahwa gugatan *a quo* adalah terkait dengan sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya berupa Sertipikat Hak Milik No. 2550, seluas 304 m² (tiga ratus empat meter persegi) terletak di Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang tercatat atas nama Caca Erawan *in casu* Tergugat II untuk selanjutnya sebidang tanah tersebut disebut "**objek perkara a quo**".
4. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I melalui KPKNL Bandung (*in casu* Turut Tergugat I) merupakan perbuatan melawan hukum, karena penetapan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah dan juga batal demi hukum
5. Bahwa Turut Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak berdasar hukum dan cenderung menggiring pemikiran Majelis Hakim kepada hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya., dengan alasan bahwa proses lelang yang dilakukan Turut Tergugat I telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU HT, *Vendureglement*, dan PMK Nomor 122 Tahun 2023, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya pelaksanaan lelang tertanggal

Halaman 34 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



02 September 2023 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan, sebagaimana Pasal 31 PMK Nomor 122 Tahun 2023 bahwa ***"Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibatalkan, baik proses maupun dokumen bukti pelaksanaannya."*** dan Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2007 pada halaman 100, disebutkan bahwa ***"lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan"***.

Commented [BP1]: sesuaikan dg perkara a quo

6. Bahwa selanjutnya guna membantah dalil-dalil para Penggugat, maka Turut Tergugat I akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam Jawaban di bawah ini

II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Turut Tergugat I tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat I, namun bukan berarti Turut Tergugat I mendukung dalil para Penggugat kepada Para Tergugat lainnya.

a. Eksepsi Persona Standi In Judicio

- 1) Bahwa gugatan para Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoon Turut Tergugat I di dalam surat gugatan Penggugat tidak tepat dan keliru karena tidak dikaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat, yang merupakan instansi atasan dari Turut Tergugat I.
- 2) Bahwa KPKNL Bandung bukanlah merupakan Badan Hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah satu instansi atasan dari Turut Tergugat I adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat. Oleh karena itu, Turut Tergugat I apabila dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum maka harus dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya.

Halaman 35 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



3) Bahwa kekeliruan tersebut tampak pada halaman 2 (dua) angka 4 (empat) dalam surat gugatan para Penggugat, dimana Penggugat didalam menyebutkan persoon Turut Tergugat I pada surat gugatannya yang langsung ditujukan kepada Kepala KPKNL Bandung tanpa mengkaitkan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat selaku (instansi) atasan Turut Tergugat I.

4) Bahwa penyebutan tersebut di atas adalah keliru dan tidak tepat karena KPKNL Bandung bukanlah merupakan suatu institusi yang berdiri sendiri, melainkan suatu institusi yang merupakan bagian dari suatu institusi yang disebut Negara, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada atasannya. Oleh karena itu, dalam hal adanya tuntutan di Pengadilan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut.

5) Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I tersebut diatas, jelas bahwa gugatan para Penggugat yang langsung ditujukan kepada KPKNL Bandung tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat karena Turut Tergugat I tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dimuka Peradilan Umum tanpa dikaitkan dengan Badan Hukum induknya/atasannya tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa gugatan a quo kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard). Hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat.

a. **Objek Gugatan Bukan Milik Penggugat (*Exceptio Domini*)**

1) Bahwa dapat Turut Tergugat I sampaikan bahwa yang menjadi objek gugatan perkara a quo adalah dengan sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya berupa Sertipikat Hak Milik No. 2550, seluas 304 m² (tiga ratus empat meter persegi) terletak di Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang tercatat atas nama Caca Erawan *in casu* Tergugat II.

Halaman 36 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



- 2) Bahwa atas **objek gugatan** *a quo* merupakan aset kredit milik Caca Erawan in casu Tergugat II dan dikarenakan Caca Erawan (*in casu* Tergugat II) debitur PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Seokerno Hatta (*in casu* Tergugat I) Cidera Janji (Wanprestasi) maka PT. BCA Tbk *in casu* Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui *Parate Executie* dengan menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU HT yang diajukan kepada KPKNL Bandung *in casu* Turut Tergugat I sebagai perantara lelang yang dalam pelaksanaan lelang tersebut **TIDAK LAKU** terjual, sehingga **belum ada peralihan kepemilikan serta belum ada akibat hukum apapun**. dan Eksekusi lelang yang diajukan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I telah sesuai dengan syarat prosedur lelang dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga pelaksanaan eksekusi lelang tersebut adalah sah dan tidak dapat dibatalkan.
- 3) Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya atas gugatan *a quo* ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I pada Jawaban bagian pokok perkara ini. Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban bagian Eksepsi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian Pokok Perkara ini.

A. Akar Permasalahan *A Quo* adalah Cidera Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian Kredit oleh Caca Erawan (*in casu* Tergugat II).

1. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil para Penggugat, hal yang paling penting adalah point of view dalam memahami perkara *a quo* yaitu dengan melihat akar permasalahan yang sepatutnya menjadi concern. Sesuai dengan dalil-dalil Penggugat maka telah jelas bahwa akar permasalahannya adalah wanprestasi atas Perjanjian Kredit yang telah dilakukan oleh Caca Erawan (*in casu* Tergugat II).
2. Bahwa dalam perkara *a quo* diketahui Caca Erawan (*in casu* Tergugat II) telah mengikatkan diri dengan PT Bank Central Asia Tbk dengan Perjanjian Kredit Nomor 02 tanggal 05 Juni 2024 dengan jaminan sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di

Halaman 37 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



atasnya berupa Sertipikat Hak Milik No. 2550, seluas 304 m² (tiga ratus empat meter persegi) terletak di Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang tercatat atas nama Caca Erawan in casu Tergugat II.

3. Bahwa sesuai dengan dasar-dasar ilmu hukum perjanjian dan latar belakang permasalahan *a quo* yaitu adanya perjanjian, yang secara umum dipahami bahwa perjanjian mengatur dan mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdata).
4. Bahwa lebih lanjut mencermati dalil-dalil gugatan terlihat jelas para Penggugat berusaha mengaburkan akar permasalahan *a quo* yaitu *Wanprestasi* dengan menggiringnya ke permasalahan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan menarasikannya sebagai korban (*playing victim*) dengan menolak pelaksanaan lelang.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena dalil-dalil PMH yang diajukan para Penggugat telah menyimpang dari akar permasalahan, cenderung kepada menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian dan hak tanggungan, maka sudah sepatutnya dalil-dalil para Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

B. Uraian Fakta Hukum atas Objek Sengketa (Objek Sengketa Merupakan Barang Jaminan Kredit yang Diikat Hak Tanggungan)

1. Bahwa objek perkara *a quo* sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat merupakan barang jaminan kredit Caca Erawan (in casu Tergugat II) sebagai debitur yang tertuang dalam Nomor 02 tanggal 05 Juni 2024 dan telah diikat hak tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 04391/2024 tanggal 10 Juli 2024 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 123/2024 tanggal 20 Juni 2024.
2. Bahwa dengan pengikatan hak tanggungan tersebut, maka tunduk pada ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan (UU HT) yang sepatutnya wajib untuk dipahami dan menjadi acuan bagi para Debitur, Kreditur dan pihak-pihak terkait yang akan melakukan pengikatan kredit hak tanggungan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para pihak untuk melanggarnya.
3. Bahwa *in casu* telah terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh Caca Erawan (in casu Tergugat II) selaku debitur atas Perjanjian *a quo*, maka Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui *Parate Executie* dengan menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU HT.

Halaman 38 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Tergugat I mengajukan permohonan pelaksanaan lelang objek perkara *a quo* melalui perantara Turut Tergugat I sebagai kantor lelang Negara. Oleh karenanya, tindakan Tergugat I yang melakukan eksekusi lelang barang jaminan kredit Debitur atas nama Caca Erawan (*in casu* Tergugat II) melalui perantara Turut Tergugat I adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka semakin terbukti dan tidak terbantahkan lagi eksekusi lelang atas objek perkara *a quo* telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang telah disepakati antara Debitur atas nama Caca Erawan (*in casu* Tergugat II) dengan Tergugat I sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya dalil-dalil para Penggugat yang berhubungan dengan eksekusi lelang objek perkara *a quo* adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

C. Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Objek Perkara A Quo Telah Dilaksanakan Sesuai Prosedur Berdasarkan UU Hak Tanggungan Dan PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

1. Bahwa dalam skema pelaksanaan lelang yang diatur dalam PMK No. 122 Tahun 2023, kedudukan KPKNL adalah selaku instansi pemerintah yang menjadi perantara lelang dalam hal terdapat permohonan lelang dari Pemohon Lelang/Penjual untuk menjual suatu objek lelang.
2. Bahwa ketentuan Pasal 25 PMK No. 122 Tahun 2023 mengatur "Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal dan Objek Lelang". Hal tersebut berarti sepanjang Pemohon Lelang/Penjual melengkapi dokumen persyaratan lelang dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka KPKNL tidak boleh menolak permohonan tersebut.
3. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut jelas sekali lagi Turut Tergugat I merasa perlu menegaskan kedudukan KPKNL Bandung *in casu* Turut Tergugat I hanya bertindak sebagai perantara yang melaksanakan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 39 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

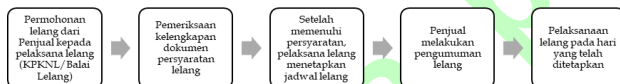


yang berlaku sepanjang permohonan lelang yang diajukan oleh Penjual telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.

4. Bahwa dengan demikian KPKNL Bandung *in casu* Turut Tergugat I tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terkait lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

D. Uraian Prosedur Lelang

1. Bahwa dapat Turut Tergugat I tegaskan, pelaksanaan lelang atas objek sengketa *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK No. 122 Tahun 2023. Adapun skema pelaksanaan lelang tersebut secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:



2. Bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, dapat Turut Tergugat I sampaikan rangkaian prosedur pelaksanaan lelang atas objek perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- a. Penjual *in casu* Tergugat I mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL Bandung *in casu* Turut Tergugat I melalui Surat Permohonan Lelang Nomor: 7619/HKM/2025 tertanggal 11 Juni 2025 perihal Surat Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dan Pengantar SKPT dengan menyertakan dokumen-dokumen persyaratan permohonan lelang sebagai berikut:

- 1) salinan/fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 2 tanggal 05 Juni 2024.
- 2) salinan/fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 123/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. No. 04391/2024 tanggal 10 Juli 2024.
- 3) salinan/fotocopy SHM No. 2550, atas nama Caca Erawan (*in casu* Tergugat II).
- 4) salinan/fotocopy surat Peringatan Pertama (I) Nomor 2225/K3B/2024 tanggal 02 Desember 2024, Peringatan 2 Nomor 7090/HKM/2025 tanggal 22 Januari 2025 dan Peringatan 3 (terakhir) Nomor 7225/HKM/2025 tanggal 10 Maret 2025.

Halaman 40 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



- 5) salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana lelang kepada Debitur Caca Erawan No. 7877/HKM/2025 tertanggal 05 Agustus 2025.
 - 6) salinan/fotocopy surat pernyataan dari Tergugat I tanggal 11 Juni 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I bertanggung jawab atas segala bentuk tuntutan ganti rugi, gugatan perdata maupun pidana yang diajukan oleh pihak manapun dan membebaskan KPKNL Bandung *in casu* Turut Tergugat I/Pejabat Lelang dari segala tuntutan dimaksud.
 - 7) salinan/fotocopy selebaran tertanggal 4 Agustus 2025 sebagai pengumuman lelang pertama dan Surat Kabar Harian Jabar Ekspres terbit tanggal 19 Agustus 2025 sebagai pengumuman lelang kedua.
- b. Bahwa atas dokumen-dokumen persyaratan lelang tersebut Turut Tergugat I melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan diketahui dokumen telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang. Sesuai Pasal 1 angka 11 PMK Lelang yang dimaksud dengan "*Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang*" adalah "*Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan Lelang telah dipenuhi oleh Penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara Penjual dengan barang yang akan dilelang sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek Lelang berhak melelang Objek lelang, dan Objek lelang dapat dilelang*".
- c. Bahwa dikarenakan berkas permohonan lelang telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 PMK No.122 Tahun 2023 Turut Tergugat I tidak boleh menolak permohonan lelang tersebut. Oleh sebab itu kemudian Turut Tergugat I selaku pelaksana lelang menetapkan jadwal lelang melalui Penetapan Jadwal Lelang Nomor: JL-1735/2/KNL.0801/2025 tertanggal 01 Agustus 2025.
- d. Penjual *in casu* Tergugat I melakukan pengumuman lelang kepada masyarakat umum melalui selebaran tertanggal 4 Agustus 2025 sebagai pengumuman lelang pertama dan Surat Kabar Harian Jabar Ekspres terbit tanggal 19 Agustus 2025 sebagai pengumuman lelang kedua.

Halaman 41 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



e. Bahwa selanjutnya atas pelaksanaan lelang atas Objek Perkara a *quo* telah dilaksanakan pada tanggal 02 September 2025 namun **TIDAK LAKU** terjual, sehingga **belum ada peralihan kepemilikan serta belum ada akibat hukum** apapun.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas rangkaian pelaksanaan lelang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga **tidak terdapat sifat melawan hukum** dalam perbuatan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan dengan demikian unsur sifat melawan hukum tidak terpenuhi.

E. Tanggapan terhadap Dalil Para Penggugat

1. **Tanggapan Dalil Penggugat Terkait bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I melalui KPKNL Bandung (in casu Turut Tergugat I) merupakan perbuatan melawan hukum, karena penetapan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah dan juga batal demi hukum**

a. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil para Penggugat pada Posita gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara a *quo* adalah perbuatan melawan hukum.

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur tentang *Onrechtmatige Daad* yang oleh beberapa ahli diterjemahkan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" atau "Perbuatan Melanggar Hukum", dalam praktiknya bersifat aktif apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan bersifat pasif ketika seseorang tersebut tidak berbuat sesuatu yang akibatnya menimbulkan kerugian kepada orang lain.

c. Bahwa unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata menurut doktrin adalah sebagai berikut:

- 1) Ada perbuatan melawan hukum yang terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan;
- 2) Melanggar hak subjektif orang lain yang merupakan suatu hak/kewajiban khusus yang diberikan/dijamin hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya, seperti hak

Halaman 42 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



perorangan atas kebebasan, kehormatan, nama baik dan lain-lain atau hak perorangan atas harta kekayaan;

- 3) Ada kesalahan (schuld) yang dapat berupa kealpaan dan/atau kesengajaan;
- 4) Ada kerugian;
- 5) Ada hubungan kausal (timbal balik) antara unsur-unsur dimaksud.

d. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara merupakan unsur yang bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

e. Bahwa berdasarkan unsur-unsur Perbuatan Melawan hukum di atas, para Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat mendalilkan Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, justru sebaliknya sebagaimana telah diuraikan Turut Tergugat I dalam dalil-dalil sebelumnya di atas bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan pelaksanaan lelang oleh Turut Tergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum.

2. **Tanggapan Dalil Penggugat yang menyatakan batal dan tidak sah Penetapan Lelang Debitur an. Caca Erawan No. JL.1735/2/KNL.0801/2025 tanggal 01 Agustus 2025 dari Turut Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat I in casu PT Bank Central Asia Tbk.**

a. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil para Penggugat pada Petitum halaman 12, yang pada pokoknya menyatakan bahwa batal dan tidak sah Penetapan Lelang Debitur an. Caca Erawan No. JL.1735/2/KNL.0801/2025 tanggal 01 Agustus 2025 dari Turut Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat I in casu PT Bank Central Asia Tbk.

b. Bahwa sudah Turut Tergugat I jelaskan dalam Pokok Perkara bahwa atas dokumen-dokumen persyaratan lelang yang telah disampaikan oleh Tergugat I telah sesuai dan lengkap dan Turut Tergugat I telah juga melakukan pemeriksaan, dan hasil

Halaman 43 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



pemeriksaan diketahui dokumen telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 PMK No.122 Tahun 2023 Turut Tergugat I tidak boleh menolak permohonan lelang tersebut. Oleh sebab itu kemudian Turut Tergugat I selaku pelaksana lelang menetapkan jadwal lelang melalui Penetapan Jadwal Lelang Nomor: JL-1735/2/KNL.0801/2025 tertanggal 01 Agustus 2025.

c. Bahwa dengan demikian dalil para Penggugat yang menyatakan batal dan tidak sah Penetapan jadwal lelang merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

F. Tentang Konsekuensi dan Tanggung Jawab Dalam Permasalahan *A Quo*

1. Bahwa proses lelang objek hak tanggungan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tujuannya adalah dalam rangka menegaskan adanya hak dan kewajiban para pihak, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Sehingga apabila dalam praktiknya terdapat pihak yang melanggar ketentuan tersebut, maka sudah sepatutnya mengetahui akibatnya dan menanggung risikonya.
2. Bahwa demikian halnya dalam perkara *a quo*, sudah sepatutnya para Penggugat mengetahui dan memahami bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I merupakan akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh Caca Erawan (*in casu* Tergugat II) terhadap Tergugat I dan kapasitas Turut Tergugat I hanya sebagai perantara untuk yang ditunjuk oleh Undang-Undang melaksanakan lelang berdasarkan Surat Permohonan Lelang No. 7619/HKM/2025 tanggal 11 Juni 2025 yang dimohonkan oleh Tergugat I selaku kreditur kepada Turut Tergugat I selaku pihak yang melakukan pelaksanaan lelang.
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelas bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, maka dalil-dalil gugatan para Penggugat sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

IV. SIMPULAN

Halaman 44 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat I sampaikan dan jelaskan di atas, maka dapat Turut Tergugat I berikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan **Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah** (selanjutnya disebut "**UU Hak Tanggungan**") dan Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana permohonan lelang yang dimohonkan Penjual *in casu* Tergugat I telah memenuhi legalitas formil subjek dan objek lelang serta persyaratan lelang, sehingga dapat diproses sampai dengan pelaksanaan lelang tanggal 02 September 2025, namun **TIDAK LAKU** terjual, sehingga **belum ada peralihan kepemilikan serta belum ada akibat hukum apapun**. Dengan demikian, dalil penggugat yang menyatakan lelang eksekusi lelang Hak Tanggungan merupakan perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak terbukti.
2. Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan Turut Tergugat I atas **objek perkara a quo** telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tidak terpenuhi.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban di atas, dengan ini Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat I cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 45 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



2. Menyatakan Turut Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa seluruh tindakan dan proses lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas Turut Tergugat II;

2. GUGATAN SALAH SUBYEK (*ERROR IN PERSONA*)

Bahwa, pokok perkara gugatan Para Penggugat adalah perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat ini adalah murni perkara perdata antara Para Penggugat dengan Tergugat II yang tidak ada keterkaitannya dengan tugas pokok Turut Tergugat II dan telah terbukti pula baik pada Posita maupun Petitum dalam surat Gugatan Penggugat tidak terdapat perbuatan Turut Tergugat II yang merugikan kepentingan pihak Penggugat, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dalam uraian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Turut Tergugat II dengan tegas dan bulat.
3. Bahwa untuk Para Penggugat menyebutkan untuk menjaminkan pembayaran fasilitas kredit kepada Tergugat II dengan memberikan jaminan berupa sebidang tanah berdasarkan SHM No. 2250/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981, luas 304 m2 (tiga ratus empat meter persegi), tercatat atas nama CACA ERAWAN (TERGUGAT II), dalil tersebut bertentangan yang terdaftar di Kantor

Halaman 46 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



Pertanahan Kota Bandung in casu Turut Tergugat II baik subjek maupun objek berbeda pada objek maupun subjek gugatan Penggugat, hal mana nyatanya terdapat ketidaksesuaian dengan fakta dan data yang ada, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat II tersebut dan selanjutnya memberikan putusan dalam Pokok Perkara dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik tanggal 04 Desember 2025 dan atas replik tersebut, Tergugat I, telah mengajukan dupliknya tanggal 11 Desember 2025 yang kesemuanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim yaitu berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Euis Neny Sumaryeni dengan No 3273115210440001 telah diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama H Hadiman Kartakusumah dengan No 3273110602340001 telah diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Surat No 7225/HKM/2025 tertanggal 10 Maret 2025 dari Bank Central Asia (BCA) Kantor wilayah I Bandung perihal peringatan III yang ditujukan kepada Tergugat II yang dialamatkan kepada Para penggugat telah diberi tanda P - 3;



4. Fotocopy dari Fotocopy surat dari Balai Lelang surya No 474/DOX/BLS/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 perihal Konfirmasi asset Jaminan dan Pemberitahuan Kegiatan Pra Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Tergugat II, telah diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy dari Fotocopy surat Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah I Bandung No:7877/HKM/2025 tanggal 11 Agustus perihal Pemberitahuan lelang eksekusi yang ditujukan kepada Tergugat II yang disampaikan ke rumah Penggugat telah diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No 3273112708108790 atas nama Kepala Keluarga M Hadiman Kartakusumah telah diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2250/Kelurahan Cigereleng Gambar situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981 luas 304 m2 tercatat atas nama Nyonya Euis Neny Sumaryeni telah diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Formulir Aplikasi KPR BCA tanggal 08 Mei 2024, diberi tanda TI-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Nomor 0139/001/08680/24/A perihal Pemberitahuan Persetujuan Permohonan KPR BCA tanggal 03 Juni 2024, diberi tanda TI -2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Jual Beli Nomor 108/2024 tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat oleh Anna Christina Dewi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kota Bandung , diberi tanda TI -3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat oleh Anna Christina Dewi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung, diberi tanda TI -4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Permohonan Transfer Dana Fasilitas KPR BCA/KKB BCA tanggal 05 Juni 2024, diberi tanda TI -5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani PARA PENGGUGAT, diberi tanda TI -6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Kwitansi Pembayaran tanggal 05 Juni 2024, diberi tanda TI -7;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Setipikat Hak Milik (SHM) No. 2550/Cigereleng atas nama Caca Erawan, diberi tanda TI -8;
9. Fotocopy sesuai dengan asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 04391/2024, diberi tanda TI -9;

Halaman 48 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



10. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tertanggal 20 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Anna Christina Dewi, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Bandung, diberi tanda TI -10;
11. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) tertanggal 05 Juni 2024 dibuat di hadapan Anna Christina Dewi, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Bandung, diberi tanda TI -11;
12. Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor 2225/K3B/2024 tanggal 02 Desember 2024 Perihal: Surat Peringatan I (Pertama), diberi tanda TI -12;
13. Fotocopy sesuai dengan asli Resi Pengiriman Surat Nomor 2225/K3B/2024 tanggal 02 Desember 2024, diberi tanda TI -13;
14. Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor 7090/HKM/2025 tanggal 22 Januari 2025 Perihal: Surat Peringatan II (Kedua), diberi tanda TI -14;
15. Fotocopy sesuai dengan asli Resi Pengiriman Surat Nomor 7090/HKM/2025 tanggal 22 Januari 2025, diberi tanda TI -15;
16. Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor 7225/HKM/2025 tanggal 10 Maret 2025 Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga), diberi tanda TI -16;
17. Fotocopy sesuai dengan asli Resi Pengiriman Surat Nomor 7225/HKM/2025 tanggal 10 Maret 2025 diberi tanda TI -17;
18. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Nomor JL-1735/2/KNL.0801/2025 perihal: Penetapan Jadwal Lelang Nomor 01 Agustus 2025, diberi tanda TI -18;
19. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Nomor: 7877/HKM/2025 tanggal 05 Agustus 2025 Perihal: Pemberitahuan Lelang Eksekusi, diberi tanda TI -19;
20. Fotocopy sesuai dengan asli Resi Pengiriman Surat Nomor 7877/HKM/2025 tanggal 05 Agustus 2025 diberi tanda TI -20;
21. Fotocopy dari Fotocopy Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui selebaran tanggal 04 Agustus 2025 diberi tanda TI -21;
22. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kabar "Kabar Jabar Ekspres" tanggal 1 Maret 2024" diberi tanda TI -22;
23. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Hasil Pelaksanaan Lelang No. HPL-596/KNL.0801/2025 tanggal 02 September 2025, diberi tanda TI -23;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim berupa :

Halaman 49 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



1. Fotocopy dari Fotocopy Surat Order Bank BCA Nomor 0139/001/08680/24/B perihal Pembuatan Akte Fasilitas Kredi tertanggal 03 Juni 2024, diberi tanda TIII -1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Nota Verifikasi BPHTB (Pajak Pembeli) Nomor Registrasi 2024.12.00236, diberi tanda TIII -2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Kode Bayar Pajak BPHTB Nomor Pembayaran 240100009534, dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, diberi tanda TIII -3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Bukti Bayar Pajak Pembeli (BPHTB) tanggal 04 Juni 2024, telah diterima Bank BJB, diberi tanda TIII -4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Slip BPHTB Lembar Pertama (Untuk Wajib Pajak) tanggal 04 Juni 2024, diberi tanda TIII -5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Hasil Validasi Pajak Pembeli (BPHTB) Tanggal 06 Juni 2024 Nomor Kwitansi T-100004767-0524, dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, diberi tanda TIII -6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pemberian Pengurangan BPHTB Nomor 824/P-BPHTB/HP-00668/Y/2024 Tanggal 30 Mei 2024, dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, diberi tanda TIII -7;
8. Fotocopy dari Fotocopy Bukti Bayar Pajak Penjual (PPh) Tanggal 04 Juni 2024, diberi tanda TIII -8;
9. Fotocopy dari Fotocopy Hasil Validasi Pajak Penjual (PPh) Nomor SKET-1012/PHTB/KPP.090503/2024 tanggal 04 Juni 2024, diberi tanda TIII -9;
10. Fotocopy dari Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Nomor 108/2024 tanggal 05 Juni 2024, yang di buat dihadapan ANNA CRISTINA DEWI, SH., M.Kn. (selaku TERGUGAT III), diberi tanda TIII -10;
11. Fotocopy dari Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 01.- tanggal 05 Juni 2024, yang di buat dihadapan ANNA CRISTINA DEWI, SH., M.Kn. (selaku TERGUGAT III), diberi tanda TIII -11;
12. Fotocopy dari Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 02.- tanggal 05 Juni 2024, yang di buat dihadapan ANNA CRISTINA DEWI, SH., M.Kn. (selaku TERGUGAT III) diberi tanda TIII -12;
13. Fotocopy dari Fotocopy Salinan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 109/2025 tanggal 05 Juni 2024, yang di buat dihadapan ANNA CRISTINA DEWI, SH., M.Kn. (selaku TERGUGAT III) diberi tanda TIII -13;
14. Fotocopy dari Fotocopy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 123/2025 tanggal 20 Juni 2024, yang di buat dihadapan ANNA CRISTINA DEWI, SH., M.Kn. (selaku TERGUGAT III), diberi tanda TIII -14;

Halaman 50 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



15. Fotocopy dari Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 2550/Kelurahan Cigereleng atas nama CACA ERAWAN 07/06/1994, diberi tanda TIII -15;
16. Fotocopy dari Fotocopy Rincian Pelunasan, diberi tanda TIII -16;
17. Fotocopy dari Fotocopy Bukti Transfer *Down Payment*, diberi tanda TIII -17;
18. Fotocopy dari Fotocopy Bukti Transfer *Down Payment*, diberi tanda TIII -18;
19. Fotocopy dari Fotocopy Kwitansi Pembayaran tanggal 05 Juni 2024, yang di tandatangani oleh PENGGUGAT I, diberi tanda TIII -19;
20. Fotocopy dari Fotocopy Kwitansi Pembayaran tanggal 05 Juni 2024, yang di tandatangani oleh PENGGUGAT I, diberi tanda TIII -20;
21. Fotocopy dari Fotocopy Daftar Hadir tanggal 05 Juni 2024, diberi tanda TIII -21;
22. Fotocopy dari Fotocopy 1 Bundel Foto saat pelaksanaan tanda tangan Akad tanggal 05 Juni 2024 diberi tanda TIII -22;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Realisasi Pelaksanaan Lelang Tidak Laku atas nama debitur Caca Erawan yang dilaksanakan lelangnya pada tanggal 2 September 2025, diberi tanda TT.I- 1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Permohonan Lelang Hak Tanggungan Nomor: 7619/HKM/2025 tanggal 11 Juni 2025, diberi tanda TT.I- 2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan tanggal 11 Juni 2025, diberi tanda TT.I- 3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Nomor JL-1735/2/KNL.0801/2025 tanggal 01 Agustus 2025 hal Penetapan Jadwal Lelang, diberi tanda TT.I- 4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui :Selebaran tanggal 4 Agustus 2025 sebagai Pengumuman lelang Pertama Surat kabar harian Jabar Ekspres tanggal 19 Agustus 2025 sebagai Pengumuman lelang Kedua, diberi tanda TT.I- 5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas 54255/2025 tanggal 22 Agustus 2025, diberi tanda TT.I- 6;



Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 2250/Kelurahan Cigereleng tercatat atas nama Doktorandus Haji Herry Ruchimat Hilman terletak di Jalan Kembar Timur diberi tanda TT.II;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 Februari 2026;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Karena eksepsi yang diajukan tersebut tidak mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan putusan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Gugatan *A Quo Premature* Karena Proses Lelang Eksekusi Belum Selesai Sehingga Seharusnya Para Penggugat Mengajukan Perlawanan, Bukan Gugatan**

Bahwa dalam gugatan *a quo* PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum atas penetapan eksekusi terhadap Objek Sengketa berdasarkan Penetapan Lelang No. JL-1755/2/KNL.0801/2025 tanggal 01 Agustus 2025.

Bahwa mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang



Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 telah dinyatakan secara tegas bahwa:

"Proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika objek eksekusi atau objek lelang telah diserahkan kepada pemohon eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan terhadap penyerahan tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan bukan perlawanan."

Adapun faktanya, sebagaimana telah disampaikan oleh TERGUGAT I dalam Pendahuluan di atas, bahwa lelang eksekusi terhadap Objek Sengketa SHM 2550/Cigereleng yang dilaksanakan tanggal 02 September 2025 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung tidak laku terjual, sehingga artinya lelang eksekusi secara hukum belum selesai karena Objek Sengketa belum laku terjual sehingga belum ada penyerahan apapun kepada pemenang lelang, dan oleh karenanya sesuai dengan kaidah hukum dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 di atas maka **seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan PERLAWANAN**, bukan gugatan.

Berdasarkan hal tersebut terbukti GUGATAN PARA PENGGUGAT adalah premature dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2. **Gugatan A Quo Tidak Jelas/Kabur Karena Diajukan Tanpa Dasar Hukum Yang Jelas Serta Posita Dan Petitum Gugatan Tidak Sejalan**

Gugatan a quo merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur, karena dalam Posita Gugatan a quo PENGGUGAT mempermasalahkan dan mendalilkan bahwa *PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan beralihnya Objek Sengketa kepada TERGUGAT II melalui Jual beli yang dibuat oleh TERGUGAT III yang pembiayaannya didapatkan dari Fasilitas KPR yang diberikan TERGUGAT I.*

Akan tetapi setelah mencermati lebih lanjut Posita dan Petitum gugatan a quo, ternyata PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan ketentuan hukum apa yang menurut PARA PENGGUGAT telah dilanggar oleh PARA TERGUGAT sehubungan dengan dilakukannya tindakan yang dipermasalahkan tersebut, sehingga **dalil PENGGUGAT yang menyatakan perbuatan PARA PENGGUGAT melanggar/bertentangan dengan hukum menjadi tidak jelas apa dasarnya karena tidak disertai rujukan ketentuan hukum yang relevan.**

Padahal seharusnya, PARA TERGUGAT selaku pihak yang mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum dan mengajukan gugatan a quo harus

Halaman 53 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



menjelaskan dan membuktikan bahwa tindakan PARA PENGGUGAT yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT tersebut benar-benar memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata (vide *"Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)"* karangan Munir Fuady, S.H., M.H., L.L.M., Penerbit PT Citra Aditya Bakti Tahun 2002, halaman 10/13"), yaitu:

- (1) Adanya suatu perbuatan;
- (2) **Perbuatan tersebut melawan hukum**, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- (3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;
- (4) **Adanya kerugian bagi korban**;
- (5) **Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.**"

Terlebih lagi, dalam Posita maupun Petitum gugatan *a quo* sama sekali tidak menuntut adanya ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang didalilkan PARA PENGGUGAT tersebut, padahal sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut"

telah jelas dinyatakan bahwa **ganti kerugian adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dan harus ada penggantian kerugian atas perbuatan melawan hukum tersebut.**

Adapun PARA PENGGUGAT dalam gugatannya malah menuntut agar Akta Jual Beli Nomo 108/2024 tanggal 5 Juni 2024 serta Penetapan Lelang No. JL-1755/2/KNL.0801/2025 tanggal 01 Agustus 2025 dinyatakan batal. Faktanya **pembatalan Akta Jual Beli dan Penetapan lelang bukan merupakan suatu konsekuensi hukum dari adanya suatu perbuatan melawan hukum**, hal ini semakin menguatkan fakta bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur karena tuntutan dalam Petitum tidak sejalan dengan Posita gugatan yang menyatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum.

Halaman 54 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



Mengingat dalam Posita maupun Petitum Gugatan *aquo* tidak disebutkan/dijelaskan ketentuan hukum apa yang dilanggar oleh PARA TERGUGAT sehubungan dengan perbuatan yang dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT serta tuntutan dalam Petitum nyatanya tidak sejalan dengan Posita gugatan, maka terbukti gugatan *a quo* merupakan gugatan yang tidak jelas karena tidak menggambarkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat I pada ad 1 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat I telah memasuki materi pokok perkara karena apakah proses lelang sudah selesai dilaksanakan atau belum baru diketahui setelah adanya tahap pembuktian. Tahap pembuktian dilakukan pada saat memeriksa pokok perkara gugatanb. Karena itu eksepsi Tergugat I harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan eksepsi Tergugat I pada ad 2 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat cukup jelas telah menguraikan fakta-faktanya. Masalah dasar hukum tidak harus disebutkan dalam gugatan. Pada dasarnya gugatan perdata yang diatur dalam KUH. Perdata itu terbagi 2 yaitu gugatan tentang wanprestasi dan gugatan tentang perbuatan melanggar hukum (PMH) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

a. Eksepsi *Persona Standi In Judicio*

- 1) Bahwa gugatan para Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoon Turut Tergugat I di dalam surat gugatan Penggugat tidak tepat dan keliru karena tidak dikaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat, yang merupakan instansi atasan dari Turut Tergugat I.
- 2) Bahwa KPKNL Bandung bukanlah merupakan Badan Hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah satu instansi atasan dari Turut Tergugat I adalah Pemerintah

Halaman 55 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat. Oleh karena itu, Turut Tergugat I apabila dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum maka harus dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya.

- 3) Bahwa kekeliruan tersebut tampak pada halaman 2 (dua) angka 4 (empat) dalam surat gugatan para Penggugat, dimana Penggugat didalam menyebutkan persoon Turut Tergugat I pada surat gugatannya yang langsung ditujukan kepada Kepala KPKNL Bandung tanpa mengkaitkan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat selaku (instansi) atasan Turut Tergugat I.
- 4) Bahwa penyebutan tersebut di atas adalah keliru dan tidak tepat karena KPKNL Bandung bukanlah merupakan suatu institusi yang berdiri sendiri, melainkan suatu institusi yang merupakan bagian dari suatu institusi yang disebut Negara, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada atasannya. Oleh karena itu, dalam hal adanya tuntutan di Pengadilan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut.
- 5) Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I tersebut diatas, jelas bahwa gugatan para Penggugat yang langsung ditujukan kepada KPKNL Bandung tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat karena Turut Tergugat I tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dimuka Peradilan Umum tanpa dikaitkan dengan Badan Hukum induknya/atasannya tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa gugatan a quo kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat.

b. Objek Gugatan Bukan Milik Penggugat (*Exceptio Domini*)

Halaman 56 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



- i. Bahwa dapat Turut Tergugat I sampaikan bahwa yang menjadi objek gugatan perkara *a quo* adalah dengan sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya berupa Sertipikat Hak Milik No. 2550, seluas 304 m² (tiga ratus empat meter persegi) terletak di Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang tercatat atas nama Caca Erawan *in casu* Tergugat II.
- ii. Bahwa atas **objek gugatan** *a quo* merupakan aset kredit milik Caca Erawan *in casu* Tergugat II dan dikarenakan Caca Erawan (*in casu* Tergugat II) debitur PT. Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang Utama Seokerno Hatta (*in casu* Tergugat I) Cidera Janji (Wanprestasi) maka PT. BCA Tbk *in casu* Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui *Parate Executie* dengan menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU HT yang diajukan kepada KPKNL Bandung *in casu* Turut Tergugat I sebagai perantara lelang yang dalam pelaksanaan lelang tersebut **tidak laku** terjual, sehingga **belum ada peralihan kepemilikan serta belum ada akibat hukum apapun**. dan Eksekusi lelang yang diajukan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I telah sesuai dengan syarat prosedur lelang dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga pelaksanaan eksekusi lelang tersebut adalah sah dan tidak dapat dibatalkan.
- iii. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya atas gugatan *a quo* ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Turut Tergugat I tersebut pada ad a Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi dari Turut Tergugat I tidak tepat. Karena kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh Negara telah dibagi-bagi atau didelegasikan kepada struktur yang ada di bawahnya. Kepala KPKNL di dalam mengambil keputusan bersifat mandiri sesuai dengan kewenangannya. Tidak mungkin Kepala KPKNL menyelenggarakan proses lelang dalam perkara *a quo* harus berkonsultasi kepada atasannya. Karena keputusan yang diambil bersifat mandiri, maka Kepala Kantor KPKNL dapat digugat secara mandiri, tidak harus diikuti-sertakan struktur di atasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka eksepsi Turut Tergugat I harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Turut Tergugat I tersebut pada ad b Majelis Hakim berpendapat bahwa justeru obyek perkara *a quo* yang



menjadi sengketa dalam gugatan ini. Karena para Penggugat mendalilkan bahwa obyek perkara berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 2550, seluas 304 m² (tiga ratus empat meter persegi) terletak di Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol, Kota Bandung adalah hak milik para Penggugat. Jika ternyata obyek perkara *a quo* telah beralih atau berpindah hak kepada Tergugat II, justeru hal ini yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat I harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. GUGATAN SALAH SUBYEK (*ERROR IN PERSONA*)

Bahwa, pokok perkara gugatan Para Penggugat adalah perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat ini adalah murni perkara perdata antara Para Penggugat dengan Tergugat II yang tidak ada keterkaitannya dengan tugas pokok Turut Tergugat II dan telah terbukti pula baik pada Posita maupun Petitum dalam surat Gugatan Penggugat tidak terdapat perbuatan Turut Tergugat II yang merugikan kepentingan pihak Penggugat, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat II tidak beralasan dan tidak benar karena itu harus ditolak. Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Turut Tergugat II ditarik sebagi pihak dalam gugatan perkara *a quo* oleh para Penggugat, dengan alasan karena Turut Tergugat telah membalik nama sertifikat hak milik nomor 2550, seluas 304 m² (tiga ratus empat meter persegi) terletak di Kelurahan Cigereleng Kecamatan Regol, Kota Bandung yang semula atas nama EUIS NENY SUMARYENI (Penggugat I) menjadi atas nama CACA ERAWAN (Tergugat II). Dengan demikian dalam hal ini ada perbuatan dari Turut Tergugat II dalam hal membalik nama sertifikat yang semula atas nama Para Penggugat atau Penggugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka eksepsi Turut Tergugat II harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh eksepsi dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi ditolak seluruhnya, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara ;

Halaman 58 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan pokok dari para Penggugat seperti berikut ini ;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada sekitar bulan Mei 2024, PARA PENGGUGAT membutuhkan uang untuk memberi modal uang usaha kepada cucunya bernama Saeful Drajat Hidayat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), niat memberi uang ini tidak lain untuk modal usahanya, karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai penghasilan dan tidak mempunyai pensiun, bahkan tidak mempunyai uang tunjangan apapun dari Negara ;
2. Bahwa, bersamaan dengan niat PARA PENGGUGAT yang akan memberi uang modal usaha kepada salah satu cucunya diatas sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), ternyata dengan secara kebetulan TERGUGAT I menawarkan fasilitas Bank BCA berupa Kredit Multi Guna yaitu fasilitas pinjaman Bank TERGUGAT I untuk kepentingan berbagai macam keperluan (Multi Guna) dengan Jaminan/agunan berupa asset berharga yaitu sertifikat rumah ;
3. Bahwa, atas dasar tawaran Kredit usaha dari TERGUGAT I ini, tentu saja PARA PENGGUGAT menerima tawaran dari TERGUGAT I, dan bersedia mengagunkan SHM No. 2250/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981, luas 304 m2 (tiga ratus empat meter persegi), tercatat atas nama Nyonya EUIS NENY SUMARYENI (PENGUGAT I) terletak di Jalan H. Achsan No. 18, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol Kota Bandung, Jawa Barat a quo ;
4. Bahwa, PARA PENGGUGAT berniat mengajukan kepada TERGUGAT I kredit Modal Usaha dan/atau Kredit Multi Guna untuk usaha adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang tidak lain untuk diberikan kepada cucunya dalam rangka modal usaha sebagaimana telah diuraikan di atas ;
5. Bahwa, kemudian PENGUGAT I disuruh oleh TERGUGAT I untuk datang ke kantornya yaitu Kantor Wilayah I Bank BCA di jalan Asia Afrika No. 122-124, Kota Bandung agar menandatangani kredit usaha/Kredit Multi Guna dari Bank TERGUGAT I dengan mengagunkan SHM No. 2250/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981, luas 304 m2 (tiga ratus empat meter persegi), tercatat atas nama Nyonya EUIS NENY SUMARYENI (PENGUGAT I) terletak di Jalan H. Achsan No. 18, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol Kota Bandung, Jawa Barat yang sekarang menjadi sengketa a quo ;

Halaman 59 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



6. Bahwa, ketika PENGUGAT I datang di kantor TERGUGAT I, ternyata di kantor TERGUGAT I yaitu di Jln. Asia Afrika No. 122-124 (Kanwil I BCA), Kota Bandung, disitu telah ada TERGUGAT III selaku Notaris/PPAT Kota Bandung yang menunggu kedatangan PENGUGAT I, kemudian TERGUGAT I dan TERGUGAT III menyuruh kepada PENGUGAT I agar PENGUGAT II selaku suami juga dihadirkan di kantor TERGUGAT I ini ;

Setelah PENGUGAT II datang, ternyata proses pinjam meminjam (kredit) masih memerlukan lebih lanjut, dengan alasan karena PARA PENGUGAT telah berusia lanjut, bahkan dalam print out 3 (tiga) bulan buku rekening Bank PARA PENGUGAT memenuhi persyaratan sebagaimana yang diinginkan oleh TERGUGAT I dalam rangka pengajuan kredit usaha (Multy Guna) melalui Bank TERGUGAT I ;

7. Bahwa, setelah beberapa hari kemudian PARA PENGUGAT disuruh datang kembali di kantor TERGUGAT I yaitu di jalan Soekarno Hatta No. 240, Kelurahan Kb. Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, dengan tujuan untuk menerima uang pinjaman dari TERGUGAT I, dan harus menandatangani akta pinjam-meminjam uang (*sebagai fasilitas kredit Multi guna dengan agunan rumah a quo*), ternyata di kantor TERGUGAT I telah ada TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Notaris/PPAT Kota Bandung, kemudian PARA PENGUGAT menandatangani sebuah akta yang tidak diketahui apa isi akta-aktanya, walaupun akta-akta tersebut telah dibacakan oleh TERGUGAT III akan tetapi PARA PENGUGAT tidak mengerti apa maksudnya, namun demikian yang dianggap oleh PARA PENGUGAT hanyalah pinjam-meminjam uang dengan agunan tanah dan bangunan milik PARA PENGUGAT sebagaimana SHM No. 2250/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981, luas 304 m2 (tiga ratus empat meter persegi) Jl. H. Achsan No. 18 Kota Bandung, tercatat atas nama Nyonya EUIS NENY SUMARYENI (PENGUGAT I) terletak di Jalan H. Achsan No. 18, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol Kota Bandung, Jawa Barat a quo ;

Belakangan baru diketahui, Ternyata yang ditanda tangani oleh PARA PENGUGAT adalah berupa akta jual beli No. 108/2024 tanggal 5 Juni 2024 antara PARA PENGUGAT dengan TERGUGAT II yang dibuat dan ditanda tangani oleh TERGUGAT III selaku PPAT Kota Bandung ; sehingga tanpa terasa rumah a quo bukan lagi milik PARA PENGUGAT melainkan milik TERGUGAT II, yang kemudian menjadi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang diajukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I. Dan BUKAN akta kredit multi guna sebagaimana yang

Halaman 60 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



dijanjiakan oleh TERGUGAT I. Perbuatan tersebut adalah merugikan PARA PENGGUGAT ;

8. Bahwa, akta-akta manapun ditanda tangani oleh PARA PENGGUGAT di Kantor TERGUGAT I disaksikan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku NOTARIS/PPAT Kota Bandung (bukan di kantor TERGUGAT II), penandatanganan akta-akta ini tanpa sepengetahuan dan tanpa didampingi oleh anak-anak PARA PENGGUGAT;
9. Bahwa, ternyata selain itu, besar uang yang dimaksud dalam pengajuan kredit modal usaha (Multi Guna) kepada TERGUGAT I yang diterima PENGGUGAT hanya sebesar Rp. 1.790.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah), namun faktanya uang yang diterima oleh PARA PENGGUGAT hanya sebesar Rp. 1.295.000.000,00 (satu miliar dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) (Vide-Bukti Terlampir), padahal PARA PENGGUGAT membutuhkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
10. Bahwa, ternyata belakangan baru diketahui tidak ada hubungan pengajuan kredit Multi Guna antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, akan tetapi kenyataannya yang ada hanya dibuat Akta Jual Beli rumah a quo antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II sebagaimana belakangan diketahui adanya AJB No. 108/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat dan dihadapan TERGUGAT III selaku PPAT Kota Bandung, yang dimungkinkan ditanda tangani di kantor TERGUGAT I dan disaksikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III sebagaimana telah diuraikan diatas, kemudian rumah a quo milik PENGGUGAT I menjadi milik dan atas nama TERGUGAT II yang selanjutnya dijadikan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dengan agunan/jaminan SHM No. 2250/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981, luas 304 m2 (tiga ratus empat meter persegi) a quo, yang tercatat saat itu atas nama Nyonya EUIS NENY SUMARYENI (PENGGUGAT I) terletak di Jalan H. Achsan No. 18, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat a quo ;
11. Bahwa, baru diketahui belakangan ternyata tanah dan rumah PENGGUGAT I SHM No. 2250/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981, luas 304 m2 (tiga ratus empat meter persegi), tercatat atas nama Nyonya EUIS NENY SUMARYENI terletak di Jalan H. Achsan No. 18, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol Kota Bandung, Jawa Barat a quo telah dijadikan jual beli antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT II yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT III selaku/PPAT Kota Bandung sebagaimana AJB No.

Halaman 61 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



108/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang ditanda tangani di kantor TERGUGAT III, padahal tidak ada serah terima uang jual beli yang dibayar oleh TERGUGAT II maupun TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT dan tidak pernah ada pula serah objek jual beli yaitu rumah a quo antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II sebagaimana AJB No. 108/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat dan dihadapan TERGUGAT III selaku PPAT Kota Bandung (tidak ada levering), faktanya saja hingga gugatan a quo diajukan ke depan persidangan, Para Penggugat beserta anak-anaknya, cucu-cucu dan mantu-mantu masih menguasai dan menghuni objek rumah a quo, apalagi nilai harga rumah milik PARA PENGGUGAT seluas 304 M2 a quo di pasaran umum mencapai harga Rp. 4. 200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah), sedangkan uang yang diterima oleh PENGGUGAT I dari TERGUGAT I hanya sebesar Rp. 1.790.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah), jelas disini merugikan PARA PENGGUGAT ;

12. Bahwa, tidak ada niat sedikitpun PARA PENGGUGAT untuk menjual rumah a quo kepada siapapun termasuk kepada TERGUGAT II, apalagi PARA PENGGUGAT tidak kenal dengan TERGUGAT II, selain niat PARA PENGGUGAT hanyalah mengajukan KREDIT MODAL USAHA (KREDIT MULTI GUNA) sebagaimana yang telah ditawarkan oleh TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT, dan bukan malah rumah a quo menjadi jual beli dengan TERGUGAT II hingga sekarang menjadi atas nama TERGUGAT II (selaku Pembeli), dan kemudian oleh TERGUGAT II diajukan kepada TERGUGAT I berupa KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) a.n TERGUGAT II, dan selanjutnya ditinggalkan oleh TERGUGAT II ;

13. Bahwa, kenyataannya tidak pernah ada levering/serah terima uang hasil jual beli rumah a quo dari TERGUGAT II kepada PENGGUGAT I, dan tidak ada pula serah terima rumah objek jual beli dari PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II (Leverring), apalagi nilai jual rumah seluas 304 M2 a quo dipasaran umum sebesar Rp. 4. 200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah), semuanya tidak pernah terjadi levering (serah terima). Kenyataannya Rumah terletak di Jl. H. Achsan No. 18 Kota Bandung a quo, hingga PARA PENGGUGAT ajukan gugatan kedepan persidangan ini, masih dihuni, dikuasai oleh PARA PENGGUGAT, anak-anak, mantu-mantu dan cucu-cucu, dan tidak pernah PENGGUGAT II menguasai dan menghuninya

14. Bahwa, dengan baru diketahunya rumah a quo milik PENGGUGAT I yang dijadikan jual beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II

Halaman 62 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



sebagaimana AJB No. 108/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat dan dihadapan TERGUGAT III selaku PPAT Kota Bandung, hingga sekarang rumah a quo menjadi milik dan atas nama TERGUGAT II, maka disini PARA PENGGUGAT lebih mendapat kebingungan untuk membayar angsuran dan melunasinnya kepada TERGUGAT I karena :

"Bilamana PARA PENGGUGAT tiap bulannya membayar kewajiban cicilan uang tiap bulannya kepada TERGUGAT I hingga lunas, namun setelah PARA PENGGUGAT melunasi hutangnya kepada TERGUGAT I ternyata rumah a quo sudah menjadi milik TERGUGAT II, maka seluruh pembayaran PARA PENGGUGAT apapun kepada TERGUGAT I menjadi sia-sia" ;

15. Bahwa, sekarang PARA PENGGUGAT baru mengetahui adanya SURAT PERINGATAN III (TIGA) No. 7225/HKM/2025 tanggal 10 Maret 2025 dari TERGUGAT I yang ditujukan kepada TERGUGAT II perihal : tentang teguran agar melunasi Fasilitas KPR dengan total Rp. 1.886.508.733,34 (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah tiga empat sen), *selambat lambatnya tanggal 20 Maret 2025 ;*

16. Bahwa, selain itu PARA PENGGUGAT pun sekarang baru mengetahui adanya SURAT PEMBERITAHUAN LELANG EKSEKUSI kepada TERGUGAT II (CACA ERAWAN) dari TERGUGAT I No. 7877/HKM/2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang isinya memberitahukan Adanya Penetapan Jadwal Lelang Debitur a. n CACA ERAWAN (TERGUGAT II) No. JL-1735/2/KNL. 0801/2025 tanggal 01 Agustus 2025 dari KPKNL Bandung kepada PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KANTOR WILAYAH I BANDUNG (TERGUGAT I) yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 September 2025 melalui Jasa pra lelang PT. BALAI LELANG SURYA berupa :

"SHM No. 2250/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981, luas 304 m2 (tiga ratus empat meter persegi), tercatat atas nama CACA ERAWAN (TERGUGAT II) " ;

17. Bahwa, bila melihat kepada adanya AJB No. 108/2024 tanggal 5 Juni 2024 antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II yang dibuat dan dihadapan TERGUGAT III selaku PPAT Kota Bandung, dihubungkan dengan pengajuan KPR (Kredit pemilikan Rumah) oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, maka tidak ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, dan tidak ada berkewajiban PARA PENGGUGAT membayar cicilan pokok, bunga dan denda kepada TERGUGAT I, melainkan kewajiban TERGUGAT II, sedangkan disini malah PARA PENGGUGAT yang harus menanggung semua akibat atas



perbuatan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yaitu akan dilakukan lelang sebagaimana telah diuraikan diatas;

18. Bahwa, sangat logis kebingungan PARA PENGGUGAT bilamanapun PARA PENGGUGAT melakukan melunasi kepada Bank TERGUGAT I. Hal ini tetap akan sia-sia, karena rumah SHM No. 2250/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981, luas 304 m2 terletak di Jalan H. Achsan No. 18, Kota Bandung a quo, sudah bukan lagi milik PARA PENGGUGAT, akan tetapi sudah menjadi milik dan atas nama TERGUGAT II, oleh karena itu PARA PENGGUGAT mendapat kerugian yang sangat besar atas perbuatan TERGUGAT I, II dan III. apalagi PARA PENGGUGAT tidak mempunyai rumah lain, selain satu-satunya rumah a quo, bahkan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai harta apapun selain satu-satunya rumah a quo, malah rumah a quo dijadikan Jual Beli antara Penggugat I dengan Tergugat II dan sekarang menjadi atas nama Tergugat II tanpa dikehendaki oleh Para Penggugat ;

19. Bahwa, oleh karena perbuatan TERGUGAT I, II dan III yang demikian adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT ;

20. Bahwa, dengan demikian TERGUGAT I adalah selaku Kreditur yang beritikad buruk, demikian juga TERGUGAT II adalah PEMBELI yang beritikad buruk ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Penggugat tersebut jika diringkas menjadi hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya para Penggugat ingin meminjam uang sebagai modal usaha anak-anak para Penggugat kepada Tergugat I. Akan tetapi kenyataannya yang terjadi adalah jual-beli tanah dan bangunan milik para Penggugat kepada Tergugat II, yang dilakukan di hadapan Tergugat III selaku Notaris / PPAT ;

Bahwa Tergugat II membeli tanah dan bangunan milik para Penggugat tersebut dengan memakai fasilitas kredit KPR dari Tergugat I dan sekaligus tanah dan bangunan milik para Penggugat yang dibelinya itu dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman Tergugat II kepada Tergugat I;

Bahwa selanjutnya karena Tergugat II akhirnya tidak dapat melunasi hutangnya kepada Tergugat I, dan setelah beberapa kali di-somasi oleh Tergugat I, maka oleh Tergugat I tanah dan bangunan yang asalnya milik para Penggugat tersebut akan dilakukan pelelangan melalui Turut Tergugat I ;

Bahwa akibat adanya jual-beli tanah dan bangunan tersebut antara para Penggugat dengan Tergugat II, maka sertifikat hak milik atas nama Penggugat I



dibalik nama menjadi atas nama Tergugat II yang dilakukan oleh Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah menolak dalil-dalil para Penggugat tersebut, dan mendalilkan bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah para Penggugat telah menjual tanah dan bangunan miliknya kepada Tergugat II. Jual beli tersebut dilakukan di hadapan Tergugat III selaku Notaris / PPAT dimana pembayaran jual-beli tanah dan bangunan tersebut dilakukan oleh Tergugat II dengan memakai fasilitas kredit KPR dari Tergugat I ;

Menimbang, bahwa karenadalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, ditolak oleh Tergugat I, dan Tergugat III, khususnya, maka menjadi kewajiban para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi, "*Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*" ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 7 dan tidak ada mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa sementara itu dari pihak Tergugat I dan Tergugat III dalam menyangkal dalil-dalil gugatan para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu bukti T.I- 1 sampai dengan T.I- 23 dan T.III- 1 sampai dengan T.III- 22 serta masing-masing tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan apakah dengan adanya bukti surat-surat tersebut, para Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya ?

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh para Penggugat yaitu berupa surat-surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 7 ;

Menimbang, bahwa bukti P- 1 dan bukti P- 2 adalah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing atas nama Euis Neny Sumaryeni dan H Hadiman Kartakusumah yaitu identitas Penggugat I dan Penggugat II para pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P- 3 yaitu Surat No 7225/HKM/2025 tertanggal 10 Maret 2025 dari Bank Central Asia (BCA) Kantor wilayah I Bandung perihal peringatan III yang ditujukan kepada Tergugat II yang dialamatkan kepada Para penggugat. Bahwa bukti ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan para Penggugat, surat peringatan tersebut ditujukan kepada Tergugat II yang secara kebetulan dikirimnya menggunakan alamat para Penggugat. Jika dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini tidak ada kaitannya, karena itu bukti tersebut harus ditolak ;

Halaman 65 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P- 4 dan p- 5 yaitu surat dari Balai Lelang surya No 474/DOX/BLS/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 perihal Konfirmasi asset Jaminan dan Pemberitahuan Kegiatan Pra Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Tergugat II, dan surat dari Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah I Bandung No:7877/HKM/2025 tanggal 11 Agustus perihal Pemberitahuan lelang eksekusi yang ditujukan kepada Tergugat II sebenarnya tidak ada kaitannya dengan para Penggugat, tetapi surat-surat tersebut ada kaitannya dengan Tergugat II. Jika dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P- 4 dan P- 5 tidak membuktikan apa-apa, kecuali benar bahwa Tergugat II memiliki hutang kepada Tergugat I. dengan demikian bukti P- 4 dan P- 5 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P- 6 yaitu Kartu Keluarga No 3273112708108790 atas nama Kepala Keluarga M Hadiman Kartakusumah, yaitu Penggugat II dalam perkara *a quo*. Bukti ini pun dapat dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hanya membuktikan bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II adalah benar sebagai suami-isteri. Dengan demikian bukti P- 6 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti P- 7 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2250/Kelurahan Cigereleng Gambar situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981 luas 304 m2 tercatat atas nama Nyonya Euis Neny Sumaryeni telah diberi tanda P – 7. Dari sudut formalitas alat bukti, bukti P- 7 hanya berupa foto copy surat yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya di persidangan, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formalitas alat bukti. Karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat tidak dapat mendukung atau membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat. Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Tergugat I yaitu para Penggugat mempunyai pinjaman atau hutang kepada Tergugat I dan tidak dapat membuktikan bahwa para Penggugat telah membayar angsuran kepada Tergugat I sebagai bukti bahwa para Penggugat berhutang kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa sementara itu dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu bukti T.I- 1 dan T.I- 2 yaitu Formulir Aplikasi KPR BCA tanggal 08 Mei 2024 dan Surat Nomor 0139/001/08680/24/A perihal Pemberitahuan Persetujuan Permohonan KPR BCA tanggal 03 Juni 2024, serta bukti P- 4 yaitu Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat oleh Anna Christina Dewi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung antara Tergugat I dengan Tergugat II. Bahwa dari bukti-bukti tersebut benar telah ada perjanjian kredit antara Tergugat II dengan Tergugat I Dimana Tergugat II dengan menggunakan



fasilitas kredit KPR dari Tergugat I akan membeli tanah dan rumah milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T.I- 3 yaitu Akta Jual Beli Nomor 108/2024 tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat oleh Anna Christina Dewi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kota Bandung antara Tergugat II dengan para Penggugat, dari bukti tersebut Adalah benar antara Tergugat II dengan para Penggugat telah terjadi jual-beli terhadap tanah dan rumah milik para Penggugat yang terletak di Jalan H. Achsan No. 18, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol Kota Bandung, Jawa Barat dengan SHM No. 2250/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi tanggal 4-3-1982 Nomor 1683/1981, luas 304 m2 (tiga ratus empat meter persegi), tercatat atas nama Nyonya EUIS NENY SUMARYENI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T.I – 5, bukti T.I – 6 dan bukti T.I – 7 yaitu Surat Permohonan Transfer Dana Fasilitas KPR BCA/KKB BCA tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat oleh Tergugat II yang ditujukan ke nomor rekening bank atas nama Penggugat I, Surat Pernyataan tanggal 05 Juni 2024 yang ditandatangani Para Penggugat yang isinya menyatakan bersedia dan menyetujui akan menjual tanah dan rumah para Penggugat kepada Tergugat II, dan Kwitansi Pembayaran tanggal 05 Juni 2024 sejumlah uang Rp. 1.790.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah), dari bukti-bukti tersebut ternyata benar Tergugat II telah melakukan pinjaman atau kredit KPR dalam rangka untu membeli tanah dan rumah milik para Penggugat, dan para Penggugat telah menyetujui penjualan tanah dan rumah tersebut, serta uangnya telah diterima melalui transfer bank ke rekening bank atas nama Penggugat I ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim pihak Tergugat I telah berhasil membuktikan sangkalannya bahwa tidak benar antara Tergugat I dengan para Penggugat ada hubungan hukum berupa pinjaman kredit untuk modal usaha, tetapi yang benar adalah benar Tergugat II telah membeli tanah dan rumah milik para Penggugat dengan uang yang diperoleh dari pinjaman yaitu dari Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat I dinilai telah berhasil membuktikan sangkalan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan para Penggugat harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat dinyatakan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka bukti-bukti dari pihak lawan selain dari bukti Tergugat I tersebut di atas, tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Halaman 67 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg



Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;
Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara yang jumlahnya dihitung sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2026, oleh kami, Tongani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N. dan Novian Saputra, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg tanggal 2 September 2025, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Asep Peni Latipania, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dan putusan tersebut diumumkan secara elektronik dalam sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.

Tongani, S.H., M.H.

Novian Saputra, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Asep Peni Latipania, S.H.

Halaman 68 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan	Rp.150.000,00;
3. Panggilan Sidang	Rp.300.000,00;
4. PNB	Rp. 60.000,00;
5. Materai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	Rp. 560.000,00;

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)